



Colegio Integral Cristiano

Bachillerato en Ciencias y Letras con orientación en Computación

Bachillerato en Ciencias y Letras con orientación en Diseño Gráfico

Bachillerato en Ciencias y Letras con orientación en Finanzas y Administración

Bachillerato en Ciencias y Letras con orientación en Ciencias Biológicas

EL IMPACTO DE LA CORRUPCIÓN EN LOS DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES

Profesora: Helen Janeth Maldonado Boteo

AUTORES:

Ajcot De Paz, Karin Adriana
Ajquejay Sanum, Estefany
Chicoj Ramírez, Saulo Esaú
Gordillo Zelaya, Ligia Isabel
Monzón Gutierrez, Roberto Gustavo
Noriega Alvarado, Ashly Janeth
Ochoa Bámaca, Vanessa Julissa
Orizabal Hernandez, Madison Jimena
Pérez Mendoza, Génesis Mitssury
Vicente López, Diego Alejandro

Contenido

Introducción	1
Justificación	2
Planteamiento del Problema	3
Misión	4
Visión	5
Marco Conceptual	6
Metas a Corto Plazo	7
Metas a Mediano Plazo	8
Metas a Largo Plazo	9
Metodología	10
Técnicas de investigación:	10
Procedimientos utilizados:	10
Estrategias utilizadas	10
1. Concepto de corrupción	11
1.1 Corrupción	11
1.2 Etimología y real	11
1.3 Tipología de la corrupción	11
1.3.1 Según el ámbito donde se desarrolla	12
1.3.2 Según su alcance	12
1.3.3 Según su frecuencia	12
1.3.4 Según el papel del actor	13
1.4 Los elementos de un acto corrupto	13
1.5 La percepción vs la realidad	14
1.5.1 La percepción de la corrupción	14
1.5.2 La realidad de la corrupción	14
2. El marco ético y legal de la corrupción	15
2.1 Fundamentos Éticos y Morales	15
2.2 Marco Legal Internacional	15
2.2.1 Tratados de Derechos Humanos	16

2.3 Marco Legal Nacional	16
2.4 Instituciones Encargadas de la Fiscalización en Guatemala.....	16
3. Concepto de derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESCA).....	17
3.1 Definición y naturaleza de los desca	18
3.2 Los 3 pilares de los DESCA	18
3.3 Marco jurídico internacional	20
3.4 La obligación del estado	20
3.5 Principios de progresividad y no regresión	21
4. Consecuencias generales de la Corrupción	21
4.1 Consecuencias Políticas e Institucionales	21
4.1.1 Impacto de la corrupción en las instituciones democráticas de Guatemala ..	21
4.2 Consecuencias Sociales y Humanas	22
4.2.1 Aumento de la pobreza y la desigualdad social	22
4.3 Consecuencias Económicas Globales	23
4.3.1 Distorsión del comercio y los mercados internacionales	23
4.4 Impacto en la Seguridad y Justicia	23
4.4.1 Debilitamiento del sistema de Justicia en Guatemala	24
5. El impacto directo en la ciudadanía	24
5.1 Disminución de los servicios públicos	25
5.1.1 Crisis del Sistema Educativo	25
5.1.2 Malversación de fondos para la salud guatemalteca	25
5.1.3 Vulneración de los Derechos Laborales	26
5.1.4 Inseguridad Alimentaria y Despojo de Recursos Básicos	26
5.1.5 Estancamiento del Derecho a la Vivienda	26
5.1.6 Malversación de fondos para servicios básicos en asentamientos y áreas rurales	27
5.1.7 Corrupción, exclusión y vulneración de la autonomía indígena	27
5.2 Correlación entre la corrupción y el incremento del costo de vida en Guatemala	27
5.2.1 Sobrecostos logísticos	27
5.2.2 Proteccionismo corrupto y encarecimiento de insumos agrícolas	28

5.2.3 Sobrecosto en las tarifas de energía eléctrica y servicios municipales	28
5.3 La vulneración de la dignidad humana como consecuencia de la corrupción	28
5.3.1 Servicios públicos que no sirven	28
5.3.2 Sin libertad para elegir nuestro futuro	29
5.3.3 Vulneración a grupos excluidos	29
5.3.4 La migración forzada como pérdida del derecho al arraigo	29
5.3.5 Exclusión y discriminación institucional.....	29
5.4 La obstrucción estructural de la movilidad social y de oportunidades	30
5.4.1 Fin del Mérito por la corrupción.....	30
5.4.2 Trabas y sobornos para los negocios.....	30
5.4.3 Escuelas arruinadas a propósito	30
5.4.4 Abandono de pueblos y departamentos.....	31
5.4.5 Dinero desperdiciado en obras que no sirven	31
5.5. Desprotección ante la injusticia y la seguridad	31
5.5.1 Un sistema de justicia que perdona a los corruptos.....	31
5.5.2 Caída del sistema judicial por manipulaciones o fallas	31
5.5.3 Impedir la verdad y la justicia	31
5.5.4 El alto costo de buscar justicia	32
5.6 El fenómeno de la migración forzada	32
5.6.1 El colapso de los servicios básicos y el abandono del campo	32
5.6.2 Inseguridad: Escapar de la violencia y la persecución	32
5.6.3 El daño social y el drama de las familias destruidas	32
5.6.4 El negocio de las remesas y la pérdida de talento	33
5.7 Normalización de la corrupción en la sociedad	33
5.7.1 De la apatía al cinismo social (Ya nada nos sorprende).....	33
5.7.2 La pequeña corrupción diaria y los sobornos de supervivencia	33
5.7.4 El peligro para los jóvenes	34
6. Impacto en los derechos Económicos	34
6.1 Medidas legales	34
6.1.2 Conceptos clave sobre derechos económicos, sociales y culturales	34

6.1.3 El trabajo sobre los derechos económicos, sociales y culturales	35
6.1.4 Violaciones del estado	35
6.1.5 Realización para proteger y promover la DESC.....	36
6.1.6 Obligaciones Del Estado	36
6.1.7 Normas para los DESC	36
6.2 Desvío de Recursos y Deuda Pública	36
6.2.1 La Crisis Y El Estado.....	37
6.2.2 La Muerte En La Calle	38
6.2.3 La Corrupción.....	38
6.2.4 Crisis Política	38
6.3 Distorsión del mercado y competencia desleal	39
6.3.1 Falta De Distorsión del mercado	39
6.3.2 Factores Externos	39
6.3.3 Factores Internos	39
6.3.4 Distorsiones del mercado.....	40
6.4 Precarización de los derechos laborales	40
6.4.1 Causas de una precarización laboral	40
6.4.2 Características de una precarización laboral	40
6.4.3 La Precarización y los grupos sociales	40
6.5 Impacto en la inversión extranjera	41
6.5.1 Cómo funciona la inversión extranjera	41
6.5.2 Inversión interna e inversión externa	41
6.6 Evasión y paraísos fiscales	41
6.6.1 La importancia del ISR.....	41
6.6.2 La necesidad de un nuevo enfoque en la SAT	42
6.6.3 El efecto en la moral tributaria.....	42
6.6.4 Las empresas y los paraísos fiscales.....	42
7. Impacto en los derechos Sociales	42
7.1 El derecho a la salud: Crisis de insumos y hospitales	45
7.1.1 La corrupción y la crisis hospitalaria en Guatemala	45
7.1.2 Falta de medicamentos e insumos médicos	45

7.1.3 Saturación y malas condiciones en los hospitales	45
7.1.4 Corrupción en gobiernos anteriores	45
7.1.5 Consecuencias para la población guatemalteca	45
7.1.6 Importancia de fortalecer el sistema de salud	45
7.2 El derecho a la educación: Brechas de calidad e infraestructura	46
7.2.1 La corrupción y el derecho a la educación	46
7.2.2 Brechas de calidad educativa	46
7.2.3 Problemas de infraestructura escolar	46
7.2.4 Consecuencias para estudiantes y familias	46
7.2.5 Importancia de combatir la corrupción en la educación	46
7.2.6 Educación de calidad como base para el desarrollo	46
7.3 Seguridad alimentaria y nutrición	47
7.3.1 El derecho a la seguridad alimentaria y nutricional	47
7.3.2 Disponibilidad y acceso a los alimentos	47
7.3.3 Nutrición y consumo adecuado de alimentos	47
7.3.4 La desnutrición y sus consecuencias	47
7.3.5 Políticas y acciones en Guatemala	47
7.3.6 Importancia de garantizar la seguridad alimentaria	47
7.4 El derecho a la vivienda y a los servicios básicos	48
7.4.1 La vivienda como parte de los derechos humanos	48
7.4.2 Situación de las comunidades vulnerables en Guatemala	48
7.4.3 El asentamiento “Dios es Fiel” y la problemática habitacional	48
7.4.4 La importancia de los servicios básicos	48
7.4.5 Pobreza, desigualdad y exclusión social	48
7.4.6 Responsabilidad de las autoridades y participación ciudadana	48
7.5 Seguridad social y previsión para el futuro	49
7.5.1 La importancia de la seguridad social	49
7.5.2 La previsión social como preparación para el futuro	49
7.5.3 El papel del IGSS y otras instituciones	49
7.5.4 El envejecimiento y los desafíos sociales	49
7.5.5 Cultura de ahorro y previsión social	49

7.5.6 Seguridad social y dignidad humana	49
8. Impacto en los derechos Culturales	50
8.1 Perdida de lenguas mayas y su impacto cultural	50
8.1.1 Conservación de las lenguas indígenas.....	50
8.1.2 Estudio sobre los idiomas indígenas en Guatemala	50
8.1.3 Tomando acción para evitar la pérdida de los idiomas indígenas	50
8.2 Discriminación hacia los pueblos indígenas y sus tradiciones culturales	51
8.3 Protección del patrimonio cultural guatemalteco.....	51
8.4 Influencia de la globalización en la cultura de Guatemala.....	52
9. Impacto de la corrupción en Guatemala	53
9.1 Impactos principales	53
9.1.1 Impacto económico	53
9.1.2 Impacto social	53
9.1.3 Impacto político	54
9.1.4 Impacto en educación y salud.....	54
9.1.5 Impacto en la seguridad	54
9.2 Índice de Percepción de la Corrupción	54
9.2.1 ¿Qué es el IPC?.....	54
9.2.2 IPC en Guatemala.....	54
9.3 La debilidad institucional y la cooptación del Estado en Guatemala	55
9.3.1 ¿Qué es la cooptación?	55
9.3.2 La debilidad institucional	55
9.3.3 La debilidad institucional y la cooptación del Estado en Guatemala	55
9.4 El costo económico de la corrupción para el Estado de Guatemala	55
9.4.1 ¿Cuál es el costo económico de la corrupción?	55
9.4.2 Costo económico del Estado de Guatemala	55
9.4.3 ¿Cuánto dinero pierde Guatemala?	55
9.4.4 ¿Cómo se pierde ese dinero?	56
9.5 Consecuencias de la corrupción en el desarrollo humano y la pobreza en Guatemala	56
9.5.1 Corrupción.....	56

9.5.2 Impacto en el desarrollo humano	56
9.5.3 Consecuencias en la pobreza	56
9.6 El desafío de la justicia y la impunidad en Guatemala	57
9.6.1 Impunidad y sistema de justicia	57
9.6.2 Consecuencias y fortalecimiento de la justicia	57
9.7 La corrupción en las municipalidades de Guatemala	57
9.7.1 Formas y consecuencias de la corrupción municipal	57
9.7.2 Factores y formas de combate	58
9.8 La digitalización como arma de doble filo en Guatemala	58
9.8.1 Concepto, beneficios y riesgos	58
9.8.2 Situación en Guatemala y desafíos	58
10. Casos de corrupción en Guatemala	58
10.1 Casos de corrupción en el sector salud	58
10.1.1 Casos de corrupción en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social - IGSS-	58
10.2 Defraudación aduanera y su impacto económico	60
10.2.1 Caso La Línea	60
10.3 Corrupción en infraestructura y obra pública	61
10.3.1 Ministerio de Comunicaciones	61
10.4 Cooptación y captura de instituciones	62
10.4.1 Caso cooptación del Estado	62
10.4.2 Tribunal Supremo Electoral (TSE)	62
10.5 Corrupción en el sector educativo	63
10.5.1 Universidad de San Carlos de Guatemala -USAC-	63
10.6 La auditoría social y los esfuerzos por la transparencia	64
10.6.1 Ministerio Público	64
10.7 “Plazas fantasma” en las instituciones del Estado	65
10.7.1 Congreso de la República	65
Conclusión	67
Recomendaciones	68
Cronograma de actividades	69

Referencias Bibliográficas	70
Concepto de corrupción	70
El marco ético y legal de la corrupción	70
Concepto de derechos económicos, sociales y culturales (DESCA)	71
Consecuencias generales de la corrupción	72
El Impacto Directo en la Ciudadanía	73
Impacto en los derechos económicos	74
Impacto en los derechos sociales	74
Impacto en los derechos culturales	75
Impacto de la Corrupción en Guatemala	76
Casos de Corrupción en Guatemala	76

Introducción

La corrupción en Guatemala se ha convertido en uno de los problemas más graves que enfrenta la sociedad, debido a que afecta directamente el bienestar y desarrollo de la población. A lo largo de los años, este fenómeno ha debilitado las instituciones del Estado y ha provocado que muchos recursos destinados a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos no sean utilizados de manera correcta.

En el ámbito social, la corrupción influye negativamente en sectores fundamentales como la educación, la salud y la seguridad. Muchas veces los fondos destinados a hospitales, escuelas o programas sociales son desviados o utilizados de manera inadecuada, afectando principalmente a las personas más vulnerables. Esto provoca que existan centros educativos en malas condiciones, falta de medicamentos en hospitales públicos y escasas oportunidades para el desarrollo integral de la población.

Por otro lado, los derechos culturales también se ven perjudicados cuando la corrupción impide la protección y promoción de las tradiciones, costumbres y patrimonio cultural del país. Guatemala posee una gran riqueza cultural representada en sus pueblos indígenas, idiomas, artes y tradiciones; sin embargo, muchas veces los proyectos destinados a fortalecer la identidad cultural no reciben el apoyo necesario debido a intereses personales o políticos.

En el aspecto económico, la corrupción frena el crecimiento y desarrollo del país, ya que reduce las oportunidades de inversión, empleo y progreso para la población. Cuando existe corrupción, los recursos económicos del Estado no son administrados con transparencia, lo que provoca atrasos en proyectos de infraestructura, aumento de la pobreza y mayores desigualdades sociales. Además, afecta la economía de las familias guatemaltecas, quienes muchas veces deben enfrentar el alto costo de la vida sin recibir servicios públicos de calidad.

Por estas razones, es importante reflexionar sobre el impacto que tiene la corrupción en los derechos sociales, culturales y económicos en Guatemala, comprendiendo que este problema afecta el presente y el futuro del país. Asimismo, resulta necesario fomentar valores como la honestidad, responsabilidad y transparencia, promoviendo la participación ciudadana y el respeto a las leyes para contribuir al desarrollo de una nación más justa.

Justificación

El presente tema se investiga debido a la importancia de analizar el impacto que tiene la corrupción en el cumplimiento de los derechos económicos, sociales y culturales en la sociedad. Estos derechos son fundamentales para el desarrollo humano, ya que garantizan condiciones básicas como el acceso a la educación, la salud, el trabajo digno y la participación en la vida cultural. Sin embargo, cuando existe corrupción en las instituciones del Estado, la correcta distribución de los recursos públicos se ve afectada, limitando el ejercicio pleno de estos derechos.

La corrupción representa un obstáculo significativo para el desarrollo de los países y de nuestra sociedad, ya que desvía fondos que deberían ser destinados a servicios esenciales. Esto provoca que sectores importantes como la salud y la educación funcionen de manera deficiente, afectando principalmente a las poblaciones más vulnerables. Como consecuencia, se profundizan las desigualdades sociales y se reduce la posibilidad de que las personas puedan mejorar sus condiciones de vida.

Asimismo, este fenómeno debilita la confianza de la población en las instituciones públicas, ya que se percibe una mala administración de los recursos y una falta de transparencia en la toma de decisiones. Esto genera descontento social y reduce la participación ciudadana, lo cual dificulta aún más la construcción de un sistema justo y eficiente que garantice el respeto de los derechos fundamentales.

Por otro lado, el análisis de esta problemática permite comprender cómo la corrupción no solo afecta aspectos económicos, sino también sociales y culturales, impactando directamente en el desarrollo integral de la sociedad. Estudiar este tema contribuye a generar conciencia sobre la importancia de la transparencia, la rendición de cuentas y el fortalecimiento de las instituciones públicas.

Finalmente, esta investigación es relevante porque permite identificar la relación entre la corrupción y la vulneración de derechos fundamentales, aportando información útil para la comprensión del problema y la promoción de una sociedad más equitativa. De esta manera, se busca resaltar la necesidad de implementar medidas que reduzcan la corrupción y fortalezcan el respeto de los derechos económicos, sociales y culturales.

Planteamiento del Problema

En Guatemala, la corrupción ha afectado gravemente a lo largo del tiempo gravemente al cumplimiento de los derechos económicos, sociales y culturales, debido al mal manejo de recursos públicos, la falta de transparencia ha limitado el acceso a muchas personas a los servicios básicos y oportunidades de desarrollo básico.

Uno de los problemas principales es que gran parte de los recursos destinados a la salud, escuelas, viviendas, víveres o programas sociales no llegan correctamente a todo el pueblo, o específicamente a los que más lo necesitan, debido a esto es común encontrar hospitales o escuelas en malas condiciones, falta de medicamentos, falta de educación, desempleo o poca inversión del desarrollo social.

La corrupción aumenta la pobreza y desigualdad, ya que beneficia mayormente a grupos pequeños con poder político y económico, mientras que la población que en verdad lo necesita continua con dificultades para complementar sus necesidades básicas.

Por todo lo anterior mencionado es importante fortalecer la transparencia, fomentar el uso adecuado de los recursos públicos para así garantizar mejores condiciones de vida y proteger todos los derechos de los ciudadanos.

Misión

Este proyecto quiere dar a conocer y reflexionar sobre el impacto que tiene la corrupción en los derechos económicos, sociales y culturales de las personas, ya que este problema afecta directamente la calidad de vida de la población y limita el desarrollo de la sociedad. A través de este tema, se busca crear conciencia sobre cómo la corrupción provoca desigualdad, pobreza, falta de oportunidades y deficiencias en servicios básicos como la educación, la salud, la vivienda y el acceso a la cultura.

También se considera importante promover valores como la honestidad, la responsabilidad, la transparencia y el respeto hacia los derechos humanos, para que las personas comprendan la necesidad de actuar con ética tanto en las instituciones públicas como en la vida cotidiana. De igual manera, esta misión pretende motivar a la ciudadanía, especialmente a los jóvenes, a participar de manera activa en la construcción de una sociedad más justa, donde los recursos públicos sean utilizados correctamente y en beneficio de toda la población.

Además, se busca fomentar una cultura de respeto, igualdad y compromiso social, en la que todas las personas puedan acceder a mejores oportunidades de desarrollo y vivir con dignidad. Combatir la corrupción no solo ayuda al crecimiento económico de un país, sino que también fortalece la confianza en las instituciones y contribuye al bienestar común.

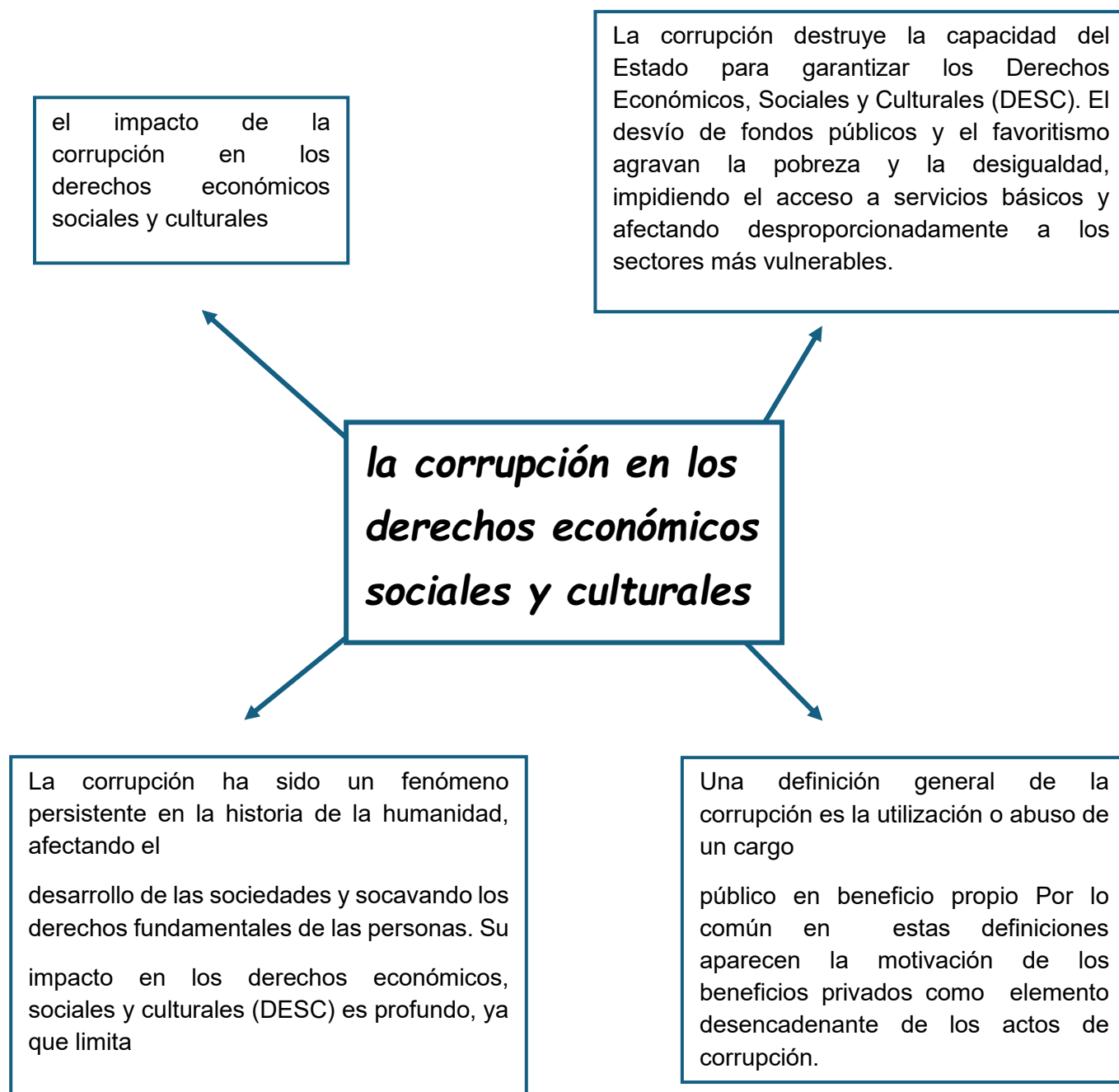
Visión

Imaginar un país donde el gobierno y las leyes funcionen para la gente y no para el beneficio de unos pocos es el punto de partida. Soñamos con una Guatemala donde la corrupción deje de ser algo normal de todos los días y se convierta en un problema del pasado. En este futuro, el dinero público que viene de los impuestos de todos se usará de manera honesta. Cada centavo irá directamente a mejorar la vida de las personas, en lugar de perderse en los bolsillos de funcionarios o en proyectos fantasmas.

Al acabar con el robo de recursos, los hospitales tendrán siempre medicinas y equipo de calidad para atender a los enfermos. Las escuelas públicas serán lugares dignos, seguras y con tecnología, asegurando que los niños reciban una educación que les permita salir adelante. La economía será justa, los precios de los alimentos serán estables y habrá empleos bien pagados. Con estas oportunidades, las familias ya no tendrán la necesidad de arriesgar sus vidas migrando a otros países por falta de trabajo o por la inseguridad en sus comunidades.

La justicia será igual para todos, sin importar el dinero o el poder que alguien tenga. Se castigará a los culpables y se limpiarán las municipalidades y ministerios de los malos manejos. Al mismo tiempo, este cambio permitirá proteger con orgullo nuestra cultura, cuidando las tradiciones de los pueblos indígenas y rescatando los lugares históricos que hoy están abandonados. Al final, se logrará una sociedad donde la gente viva con dignidad, gracias a ciudadanos que usan la tecnología para vigilar a sus gobernantes y asegurar un mejor futuro.

Marco Conceptual



Metas a Corto Plazo

- Identificar y describir los conceptos fundamentales relacionados con la corrupción y los derechos económicos, sociales y culturales (DESC/ DESCAs), con el fin de establecer una base teórica clara que permita comprender la relación entre ambos temas dentro del contexto de la investigación.
- Analizar casos representativos de corrupción en Guatemala, seleccionando ejemplos relevantes que permitan evidenciar su impacto en distintos sectores del Estado y en la población en general.
- Organizar y sistematizar información proveniente de fuentes confiables, con el propósito de asegurar un sustento teórico sólido y coherente para el desarrollo del trabajo.
- Construir una base conceptual ordenada que sirva como punto de partida para el análisis crítico de la problemática abordada en la investigación.

Metas a Mediano Plazo

- Analizar de manera detallada la relación existente entre la corrupción y la vulneración de los derechos económicos, sociales y culturales en el contexto guatemalteco, considerando sus distintas dimensiones.
- Identificar los principales efectos de la corrupción en sectores clave como la salud, la educación, la economía, la justicia y la administración pública, comprendiendo su impacto directo en la calidad de vida de la población.
- Comprender el funcionamiento de las estructuras de corrupción dentro de las instituciones del Estado, incluyendo los mecanismos utilizados para su operación y permanencia.
- Relacionar los distintos tipos de corrupción con sus consecuencias sociales, económicas, políticas y culturales, con el objetivo de interpretar su impacto estructural en la sociedad.
- Evaluar cómo la corrupción contribuye al aumento de la desigualdad social, la pobreza y la limitación del acceso a servicios públicos básicos.
- Interpretar la forma en que la corrupción influye en la percepción ciudadana sobre las instituciones públicas y el funcionamiento del Estado.

Metas a Largo Plazo

- Promover la concientización sobre la importancia de la transparencia, la ética pública y la rendición de cuentas en la administración de los recursos del Estado.
- Fomentar el desarrollo de una visión crítica en la población respecto a la corrupción y sus efectos en el bienestar social, el desarrollo humano y el respeto de los derechos humanos.
- Contribuir a la formación de una ciudadanía informada, participativa y comprometida con la vigilancia del uso adecuado de los recursos públicos.
- Impulsar el fortalecimiento institucional mediante la reflexión sobre la necesidad de sistemas más eficientes, justos y transparentes en la gestión pública.
- Incentivar la protección y el respeto de los derechos económicos, sociales y culturales como base fundamental para un desarrollo social sostenible y equitativo en el país.
- Generar conciencia sobre la importancia de la participación ciudadana como mecanismo de control social frente a la corrupción.

Metodología

A continuación, veremos los pasos, tipos de investigación, métodos y herramientas que fueron utilizados para la realización del proyecto de investigación.

Técnicas de investigación:

1. **Observación**

Analizar comportamientos o situaciones dentro de la investigación.

2. **Análisis**

Revisar detalladamente la información dada en la investigación

Procedimientos utilizados:

1. **Elección del tema**

Selección del problema a investigar.

2. **Planteamiento del problema**

Definición de que se está investigando o de qué se quiere investigar.

3. **Marco teórico**

Es el que buscar información y antecedentes de una investigación.

4. **Hipótesis**

Es la Propuesta de una posible respuesta.

5. **Diseño metodológico**

Es elegir métodos y técnicas que aporten a la investigación.

6. **Recolección de datos**

Es la que conlleva Encuestas y entrevistas.

7. **Conclusiones**

Es la respuesta al problema planteado

Estrategias utilizadas

- Planificación del tiempo
- Uso de fuentes confiables
- Organización de información
- Trabajo en equipo
- Análisis crítico
- Uso de la tecnología
- Corregir errores y mejorar el contenido.
- Definir claramente los objetivos

1. Concepto de corrupción

1.1 Corrupción

La corrupción es un fenómeno complejo que puede presentarse en diferentes en diferentes ámbitos de la sociedad. Este concepto tiene distintos significados dependiendo del contexto en el que se analice, ya sea político, social, económico o jurídico. Por ello, no existe una sola definición universal, ya sea cada autor o institución la interpreta de acuerdo con sus experiencias y realidades sociales.

Además, la corrupción puede variar según el nivel de tolerancias de una sociedad, el grado de desarrollo de un país y los principios éticos que predominen en una comunidad en términos generales, la corrupción se entiende como el abuso del poder o de la autoridad para obtener beneficios personales o para terceros, afectando el bienestar colectivo y el correcto funcionamiento de las instituciones. Este problema genera consecuencias negativas en la economía, la política, la justicia y la confianza de la ciudadanía hacia el estado.

1.2 Etimología y real

Se considera una acción que rompe con un estado ideal basado en principios éticos y normas sociales. En el ámbito público, este estado ideal está representado por los valores que deben guiar el ejercicio de la función pública, como la honestidad, la transparencia, la responsabilidad y la igualdad.

Cuando un funcionario o una persona con poder actúa en contra de estos principios para obtener beneficios personales, se produce un acto de corrupción. Esto afecta directamente la calidad de los servicios públicos y perjudica el ejercicio de los derechos de la ciudadanía. Un elemento importante dentro de la corrupción es la existencia de una relación de confianza.

Una persona recibe autoridad o poder para actuar en beneficio de otros, pero utiliza esa posición para favorecer intereses particulares a cambio de algún beneficio económico, político o social. La Cartilla de Tipologías de Corrupción tiene el objetivo de contribuir a la prevención y lucha contra la corrupción en el Distrito de Bogotá D.C., a través del logro de una mejor comprensión del fenómeno, y del diseño y puesta en marcha de medidas anticorrupción efectivas, capaces de

1.3 Tipología de la corrupción

La corrupción puede clasificarse de distintas maneras según el ámbito donde ocurre, su alcance, su frecuencia o el papel de quienes participan.

1.3.1 Según el ámbito donde se desarrolla

Corrupción legislativa

Está relacionada con los sistemas políticos y ocurre cuando las leyes son aprobadas, modificadas o rechazadas para favorecer intereses particulares y no el bienestar general.

Corrupción administrativa

Se refiere a las acciones indebidas realizadas por funcionarios públicos que utilizan sus cargos para obtener beneficios personales, traicionando la confianza de la ciudadanía y del Estado.

Corrupción judicial

Consiste en el abuso de poder por parte de jueces, fiscales u otros funcionarios judiciales, afectando la imparcialidad de los procesos y las decisiones de justicia.

Corrupción electoral

Incluye prácticas ilegales utilizadas para obtener poder político, como la compra de votos, manipulación de resultados o financiamiento ilícito de campañas.

Corrupción política

Se presenta cuando altos funcionarios o líderes políticos utilizan su posición para favorecer intereses propios o de grupos específicos, aprovechando el poder del Estado.

1.3.2 Según su alcance

Gran corrupción

Implica actos realizados en los niveles más altos del gobierno y afecta decisiones importantes del Estado, generando graves daños económicos y sociales.

Pequeña corrupción

Ocurre en situaciones cotidianas, como pagos indebidos, favoritismos o pequeños sobornos para obtener trámites o servicios.

1.3.3 Según su frecuencia

Corrupción ocasional

Es aquella que ocurre de manera aislada y no representa una práctica común dentro de una institución.

Corrupción sistemática

Se convierte en una práctica frecuente y organizada, formando redes corruptas que incluso pueden llegar a ser aceptadas socialmente.

Corrupción endémica

Se da cuando la corrupción está presente en la mayoría de las instituciones y procesos del Estado, afectando profundamente el funcionamiento del país.

1.3.4 Según el papel del actor

Corrupción activa

Sucede cuando una persona ofrece o entrega beneficios de manera voluntaria para obtener ventajas indebidas.

Corrupción pasiva

Ocurre cuando el funcionario acepta beneficios o facilita la realización de actos corruptos mediante su falta de acción o control.

1.4 Los elementos de un acto corrupto

Un acto corrupto se refiere al uso indebido del poder o de la autoridad otorgada a una persona, especialmente a funcionarios públicos, para obtener beneficios personales o favorecer a terceros. Estas acciones van en contra de la ley, de los principios éticos y de los intereses de la sociedad.

Uno de los principales elementos de la corrupción es el conflicto entre las acciones de un funcionario y los intereses de la institución o de la ciudadanía. El funcionario utiliza su cargo para beneficio propio, dejando de lado sus responsabilidades y obligaciones.

Otro elemento importante es la discrecionalidad del poder. Cualquier persona que tenga autoridad para tomar decisiones sobre recursos, contratos, permisos o servicios puede verse expuesta a prácticas corruptas.

La corrupción también se caracteriza por:

- El abuso de autoridad.
- La obtención de beneficios económicos o personales.
- La violación de normas legales y éticas.
- La existencia de beneficios indebidos.
- El ocultamiento de las acciones realizadas.

Entre las manifestaciones más comunes de corrupción se encuentran:

Soborno o cohecho

Consiste en ofrecer o recibir dinero, regalos o favores a cambio de realizar acciones indebidas.

Malversación y peculado

Es el uso ilegal o el desvío de fondos públicos por parte de funcionarios responsables de administrarlos.

Tráfico de influencias

Ocurre cuando una persona utiliza sus contactos o posición para obtener beneficios o privilegios.

Nepotismo y favoritismo

Se produce cuando se otorgan empleos o beneficios a familiares y amigos sin tomar en cuenta el mérito o la capacidad.

Extorsión

Consiste en exigir dinero o ventajas mediante amenazas o presión.

La corrupción tiene consecuencias graves para la sociedad, ya que afecta el desarrollo económico, disminuye la confianza en las instituciones y favorece la desigualdad social. Además, dificulta la inversión pública, debilita el Estado de derecho y genera impunidad.

1.5 La percepción vs la realidad

La corrupción es un fenómeno en el que muchas veces existe una diferencia entre la percepción de la ciudadanía y la realidad de los hechos. La percepción está relacionada con la opinión y la confianza que tienen las personas sobre las instituciones públicas, mientras que la realidad se refiere a los actos de corrupción que efectivamente ocurren.

1.5.1 La percepción de la corrupción

El Índice de Percepción de la Corrupción (IPC), elaborado por Transparencia Internacional, mide cómo expertos y empresarios evalúan el nivel de corrupción en el sector público de los países. Este índice utiliza una escala de 0 a 100, donde 0 representa altos niveles de corrupción y 100 representa mayor transparencia.

En muchos casos, la percepción de corrupción puede ser más alta debido a la constante difusión de noticias sobre escándalos políticos, sobornos y abusos de poder. En países democráticos, los medios de comunicación y las redes sociales hacen más visibles estos casos, aumentando la desconfianza ciudadana. En Guatemala y otros países de Centroamérica, la corrupción es vista como uno de los principales obstáculos para el desarrollo, ya que afecta la economía, la seguridad, la justicia y la calidad de vida de la población.

1.5.2 La realidad de la corrupción

Medir la corrupción real es difícil porque muchos actos corruptos ocurren en secreto y no siempre son denunciados o castigados. Sin embargo, se puede observar a través de problemas como:

- La impunidad.
- El desvío de fondos públicos.
- El abuso de autoridad.
- El nepotismo.
- La falta de transparencia.
- La influencia del crimen organizado en instituciones del Estado.

2. El marco ético y legal de la corrupción

Cuando se habla de ética pública o política se refiere a la ética aplicada y puesta en práctica en los asuntos concernientes a la política. Esta ética política se aplica en el presente trabajo a los servidores y funcionarios públicos, entendiendo por éstos aquellas personas que ocupan un cargo público ya sea por elección, oposición u otro medio y los cuales tiene una responsabilidad ante el Estado; responsabilidades que se traducen en actos concretos orientados hacia el interés común y/o de la ciudadanía.

Marco Ético: Prevención e Integridad Pública

La dimensión ética se enfoca en modelar la cultura institucional antes de que ocurra el delito.

- Principios rectores: Transparencia, rendición de cuentas, imparcialidad, honestidad y primacía del bien común.
- Códigos de ética: Documentos obligatorios que norman la conducta de empleados estatales (por ejemplo, el implementado en Guatemala por la Comisión Nacional contra la Corrupción del Organismo Ejecutivo).
- Conflictos de interés: Regulación de situaciones donde el interés personal colisiona con el deber público, evitando decisiones sesgadas.
- Control social: Participación activa de la ciudadanía y auditoría social para fiscalizar los recursos del Estado.

Marco Legal: Normativa y Sanciones

Según lo establecido en la Constitución Política de la República de Guatemala, los artículos 119 y 140 reafirman la organización y garantía de los derechos y libertades de los ciudadanos a través de un sistema de gobierno republicano, democrático y representativo, por lo que, cada cuatro años y en observancia del principio de alternabilidad en el poder, asumen nuevas autoridades administrativas de las instituciones públicas.

2.1 Fundamentos Éticos y Morales

Los fundamentos éticos y morales en Guatemala se basan en principios universales como la justicia, honestidad, responsabilidad y respeto, orientados a la convivencia comunitaria, la integridad pública y el desarrollo integral. Estos valores buscan fortalecer instituciones democráticas, promoviendo la probidad y transparencia en el servicio público, especialmente bajo nuevas directrices contra la corrupción.

2.2 Marco Legal Internacional

El marco legal internacional de Guatemala se compone de los tratados, convenios y acuerdos internacionales ratificados por el Estado. Según el Artículo 46 de la Constitución de la República de Guatemala, estos tratados en materia de derechos humanos tienen preeminencia sobre el derecho interno.

2.2.1 Tratados de Derechos Humanos

- Convención Americana sobre Derechos Humanos: Conocida como el Pacto de San José, obliga al Estado a proteger los derechos civiles y políticos.
- Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos: Norma de la Organización de las Naciones Unidas que garantiza libertades fundamentales y el debido proceso.
- Convención sobre los Derechos del Niño: Marco internacional que mandata la protección integral, salud y educación de la infancia guatemalteca.

Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (UNCAC): 2005. Es el tratado global más completo. Obliga a prevenir, penalizar y cooperar en casos de soborno, malversación y lavado de dinero. Convención Interamericana contra la Corrupción (OEA): 1996. Enfocada en América. Obliga a tipificar el soborno y a negar asilo a corruptos. OCDE: Convenio para combatir el cohecho de servidores públicos extranjeros en transacciones comerciales internacionales.

2.3 Marco Legal Nacional

El marco legal nacional de Guatemala se fundamenta en la Constitución Política de la República, norma suprema que garantiza derechos, libertades y el orden democrático. Se estructura jerárquicamente con leyes constitucionales, ordinarias, reglamentarias y normas individualizadas que regulan la administración pública, la seguridad y el desarrollo .

Preeminencia Internacional: Según el artículo 46 de la Constitución, los tratados y convenciones en materia de derechos humanos aceptados y ratificados por Guatemala prevalecen sobre el derecho interno.

Este marco busca proteger a la persona y a la familia, garantizando la justicia, seguridad y el bien común. El ordenamiento jurídico de Guatemala se rige estrictamente por la Pirámide de Kelsen, un modelo jerárquico donde ninguna norma inferior puede contradecir a una superior. Si existe una contradicción, la ley inferior se declara inconstitucional.

2.4 Instituciones Encargadas de la Fiscalización en Guatemala

La fiscalización en Guatemala se realiza a través de distintas instituciones especializadas, cada una con competencias específicas según se trate de fondos públicos. Las principales entidades encargadas de velar por el control, auditoría y transparencia en el país son:

Contraloría General de Cuentas (CGC): Es la máxima institución técnica y descentralizada con funciones de control gubernamental externo. Fiscaliza de forma obligatoria los ingresos, egresos y todo interés hacendario de los organismos del Estado, municipalidades, entidades autónomas y descentralizadas.

El Directorio: es el órgano colegiado que en calidad de autoridad superior de la SAT le compete la responsabilidad de tomar decisiones estratégicas para dirigir la política de administración tributaria y aduanera, así como velar por el buen funcionamiento y la gestión institucional de la SAT. (Art.14)

El Tribunal Administrativo Tributario y Aduanero: es el órgano colegiado que, en calidad de autoridad superior, le corresponde con exclusividad conocer y resolver todos los recursos en materia tributaria y aduanera, previo a las instancias judiciales y que, por disposición del Código Tributario, la Ley Nacional de Aduanas, el Código Aduanero Uniforme Centroamericano y su reglamento, sean de su competencia y de las demás leyes y reglamentos aplicables. (Art. 28 bis)

El Despacho del Superintendente: órgano superior responsable de definir, desarrollar y dirigir la política y directrices de la Superintendencia de Administración Tributaria. Para el cumplimiento de las funciones de la SAT, el Superintendente de Administración Tributaria tiene a su cargo la administración y representación general de la SAT, así como la representación legal de la Institución, la cual podrá delegar en los funcionarios que designe para el efecto. (Art. 8, 24, 26).

La Auditoría Interna: es la dependencia encargada de ejercer el control y fiscalización de todos los órganos y dependencias de la SAT, verificando que la gestión administrativa y operativa se ejecute de acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica de la SAT, las normas de control interno y de auditoría para el sector gubernamental, reglamentos internos y manuales técnicos y administrativos aplicables. (Art. 30)

La Gerencia de Asuntos Internos: es la dependencia encargada de realizar investigaciones administrativas y denunciar cuando corresponda, las actuaciones de los funcionarios y empleados de la SAT que sean contrarias a la ley, con la finalidad de prevenir y combatir actos de corrupción, faltas e infracciones administrativas y cualquier otro acto que contravenga los intereses institucionales. Reportará por sus actuaciones directamente al Directorio. (Art. 30 Bis)

3. Concepto de derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESCA)

Los derechos económicos, sociales y culturales , hablan de cuestiones tan básicas para la dignidad humana como la alimentación, la salud, la vivienda, el trabajo, la educación y el agua. ¿Qué son los derechos económicos, sociales y culturales?

Los derechos económicos, sociales y culturales (DESC) –también llamados derechos ESC– son una parte fundamental de los derechos humanos. Están reconocidos en la Declaración

Universal de Derechos Humanos (1948) y en tratados internacionales clave, como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) de la ONU (1966).

Estos derechos garantizan condiciones básicas para vivir y desarrollarse con dignidad. Incluyen el derecho a la alimentación, al agua y al saneamiento, a la salud, a la vivienda, a la seguridad social y a la educación, así como los derechos laborales, culturales y científicos. Su alcance también se amplía hoy al derecho a un medio ambiente sano y a un nivel de vida adecuado, elementos indispensables en un mundo afectado por la crisis climática.

¿Por qué son importantes estos derechos?

Los derechos económicos, sociales y culturales (DESC) son esenciales para garantizar una vida digna. Sin ellos, millones de personas quedan atrapadas en la pobreza y expuestas a múltiples formas de violencia y exclusión.

¿Cuáles son los derechos económicos, sociales y culturales?

- Derecho al agua y al saneamiento
- Derecho a una vivienda adecuada
- Derecho a la salud
- Derecho a la educación
- Derecho a la alimentación adecuada
- Derecho a la Seguridad Social
- Derechos de los trabajadores y trabajadoras
- Derecho a la cultura, la ciencia y el progreso científico
- Derecho al medio ambiente sano
- Derecho a un nivel de vida adecuado

3.1 Definición y naturaleza de los desca

Los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA) son derechos fundamentales reconocidos internacionalmente que buscan satisfacer las necesidades básicas de la vida de las personas. Estos derechos incluyen el derecho al trabajo, a la seguridad social, a la salud, a la educación, a la alimentación, al agua, a la vivienda, a un medio ambiente adecuado y a la cultura. La naturaleza de los DESCA es pública y subjetiva, lo que significa que son derechos reconocidos por el Estado y no otorgados por él. Sin embargo, su eficacia plena depende de su regulación legal, convirtiéndolos en mandatos jurídicos que deben ser cumplidos por el estado

3.2 Los 3 pilares de los DESCA

El desarrollo sostenible se basa en el equilibrio de tres pilares fundamentales: el social, el ambiental y el económico. Estos componentes del «trípode de sostenibilidad» son esenciales para asegurar que las acciones de desarrollo sean sostenibles a largo plazo.

Algunos ejemplos de cada uno de ellos son:

1. Pilar ambiental: Conservación de la biodiversidad, fomentar el uso de energías renovables, como la instalación de placas solares en viviendas unifamiliares, e implementar programas de gestión de residuos.
2. Pilar social: Programas educativos y de capacitación, desarrollo de sistemas de salud accesibles y eficaces, y promover la inclusión social.
3. Pilar económico: Promover modelos de negocio que sigan principios de economía circular, apoyar el desarrollo de empresas que operen bajo principios de sostenibilidad, e invertir en infraestructura sostenible.

¿En qué se basan los 3 pilares del desarrollo sostenible?

Para realmente alcanzar la sostenibilidad, estos tres pilares deben trabajar como engranajes que puedan establecer una equidad entre las necesidades humanas y al mismo tiempo, se pueda mantener la biodiversidad.

Sociedad:

Contempla a todas las personas, así como su calidad de vida con respecto a la educación, salud y necesidades básicas. Busca proveer la unión entre la población y su bienestar, ya que se aspira a vivir en una sociedad más justa, eliminando la pobreza y las injusticias. Esta responsabilidad cae en las manos de cada una de las personas que integran la sociedad.

Ambiente:

Está relacionado con los recursos naturales que ofrece el planeta y cómo los distribuye la sociedad, tanto las comunidades como las empresas. Para mantener la biodiversidad, es de suma importancia el uso de energías renovables, ya que las tradicionales sólo comprometen la atmósfera y la salud en general de todos los seres vivos en el planeta. De esta manera, las actividades humanas deben adaptarse a las necesidades del medioambiente para poder preservar el equilibrio ambiental y de los ecosistemas.

Economía:

Se refiere a la manufactura, reparto y consumo de bienes o servicios. Se busca aumentar el bienestar de la sociedad empleando responsabilidad por medio de un sistema de empresas verdes. De esta manera, se producen riquezas tomando en consideración los valores humanos y el respeto a la naturaleza. La sostenibilidad asegura que los recursos naturales sean usados con cautela, pero a la vez cubriendo las necesidades de una sociedad actual sin afectar a una futura generación.

3.3 Marco jurídico internacional

El marco jurídico internacional comprende tratados, convenios, normas consuetudinarias y principios que regulan las relaciones entre Estados y actores internacionales, incluyendo derechos humanos, derecho humanitario y propiedad intelectual.

Derecho de los Tratados

El Derecho de los Tratados se rige principalmente por la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969, que codifica normas consuetudinarias sobre la suscripción, interpretación y cumplimiento de tratados entre Estados. Entre sus principios destacan *pacta sunt servanda* (los tratados deben cumplirse), *jus cogens* (normas imperativas de derecho internacional), la buena fe, la igualdad soberana de los Estados, la libre determinación de los pueblos y la prohibición del uso de la fuerza. Este marco se complementa con el derecho consuetudinario internacional y otros instrumentos específicos para organizaciones internacionales.

Derechos Humanos

El derecho internacional de los derechos humanos establece obligaciones para los Estados de respetar, proteger y garantizar los derechos fundamentales de todas las personas. La Declaración Universal de Derechos Humanos (1948), junto con los Pactos Internacionales de Derechos Civiles y Políticos y de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, constituyen la base de la protección internacional de los derechos humanos. A nivel regional, sistemas como el Sistema Interamericano de Derechos Humanos han desarrollado estándares específicos, incluyendo el derecho a la consulta y consentimiento previo de los pueblos indígenas.

Derecho Internacional Humanitario

El derecho internacional humanitario regula la conducta de los conflictos armados y protege a las personas que no participan en las hostilidades. Los Convenios de Ginebra de 1949 son fundamentales en este ámbito, estableciendo límites a la guerra y protecciones para civiles, prisioneros y heridos. La ONU y sus órganos promueven la codificación y desarrollo progresivo de estas normas, así como la resolución pacífica de controversias internacionales mediante arbitraje y tribunales internacionales.

3.4 La obligación del estado

La obligación del estado de utilizar los recursos disponibles para garantizar los derechos humanos es un principio fundamental en el ámbito de los derechos económicos, sociales y culturales. Este principio se basa en la idea de que los Estados deben adoptar medidas adecuadas para hacer realidad los derechos reconocidos en los tratados internacionales de derechos humanos, considerando los recursos disponibles dentro del Estado y la cooperación internacional.

3.5 Principios de progresividad y no regresión

Los derechos económicos, sociales y culturales (DESC) están reconocidos en los sistemas universal e interamericano de protección de los derechos humanos. Su desarrollo recae en el Consejo Económico y Social y el Comité del Pacto Internacional de Derechos Económicos y Culturales (en adelante Comité PI-DESC) de las Naciones Unidas, y en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). Del Derecho Internacional de los Derechos Humanos (DIDH) se deriva la obligación a los Estados de adoptar medidas, hasta el máximo de los recursos de que disponga para lograr progresivamente, por todos los medios, incluyendo las medidas legislativas, la plena efectividad de los DESC (Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 1976; CIDH, 1969).

La referencia a la "disponibilidad de los recursos" es un reconocimiento que la efectividad de estos derechos puede verse obstaculizada por la falta de recursos y que puede lograrse únicamente a lo largo del tiempo. Paralelamente, significa que el cumplimiento estatal de las obligaciones de adoptar medidas apropiadas se evalúa teniendo en cuenta los recursos económicos y de otra índole de que dispone en un momento determinado (Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 2009). Correlativamente, aparece el principio de no regresividad que impide a los Estados que adopten medidas que menoscaben los estándares de protección alcanzados. respecto a cada DESC, salvo que sean imperiosas, ineludibles y no encuentren alternativas. Todas las anteriores obligaciones en materia de los DESC, tienen vinculación directa con la cláusula de Estado social de Derecho adoptada en la Constitución de 1991.

4. Consecuencias generales de la Corrupción

4.1 Consecuencias Políticas e Institucionales

4.1.1 Impacto de la corrupción en las instituciones democráticas de Guatemala

4.1.1.1 Debilitamiento de las instituciones públicas

El debilitamiento de las instituciones públicas es una de las principales consecuencias de la corrupción en Guatemala. Ocurre cuando las entidades del Estado, como el gobierno, el sistema judicial, el Congreso, la policía y otras instituciones encargadas de servir a la población, pierden eficiencia, credibilidad y capacidad para cumplir sus funciones de manera correcta.

La corrupción provoca que muchos recursos públicos sean utilizados de forma indebida para beneficiar intereses personales o grupos específicos, en lugar de atender las necesidades de la población. Esto afecta la calidad de los servicios públicos, reduce la transparencia y dificulta

la aplicación justa de las leyes. Como consecuencia, las instituciones dejan de generar confianza en los ciudadanos y aumentan los problemas de impunidad y abuso de poder.

En Guatemala, este debilitamiento institucional también ha provocado desconfianza hacia las autoridades y poca participación ciudadana, ya que muchas personas consideran que las instituciones no actúan con honestidad ni buscan el bienestar común. Además, la corrupción puede influir en decisiones políticas y administrativas, afectando el desarrollo democrático y social del país.

Por ello, fortalecer las instituciones públicas mediante la transparencia, la rendición de cuentas y el cumplimiento de las leyes es fundamental para combatir la corrupción y promover el desarrollo de Guatemala.

4.2 Consecuencias Sociales y Humanas

4.2.1 Aumento de la pobreza y la desigualdad social

4.2.1.1 Debilitamiento del acceso a servicios públicos esenciales en Guatemala

En Guatemala, el debilitamiento del acceso a los servicios públicos esenciales constituye una de las principales consecuencias de la corrupción, ya que esta limita la correcta administración y distribución de los recursos del Estado. Este problema se manifiesta principalmente en sectores fundamentales como la salud, la educación y el acceso al agua potable, afectando de manera más severa a la población en situación de pobreza.

En el ámbito de la salud pública, los hospitales y centros de atención enfrentan constantes deficiencias en infraestructura, falta de medicamentos y escasez de personal médico, lo que reduce significativamente la calidad del servicio. De manera similar, el sistema educativo presenta desigualdades marcadas entre áreas urbanas y rurales, donde muchas escuelas carecen de materiales básicos, infraestructura adecuada y condiciones dignas para el aprendizaje.

Uno de los problemas más graves se observa en el acceso al agua potable y saneamiento. En Guatemala, una parte importante de la población no cuenta con acceso directo a agua entubada dentro de sus hogares, y en muchas comunidades rurales el servicio es intermitente o inexistente. Además, la falta de tratamiento de aguas residuales y la contaminación de fuentes hídricas agravan la situación, afectando la salud y calidad de vida de las personas, especialmente en comunidades indígenas y rurales.

Estas deficiencias no son únicamente problemas técnicos o administrativos, sino que están relacionadas con la debilidad institucional y la mala gestión de los recursos públicos, factores que se asocian con prácticas de corrupción. La ineficiencia en la inversión pública y la falta de transparencia contribuyen a que los servicios no lleguen de manera equitativa a toda la población, profundizando así las brechas sociales existentes. En consecuencia, la corrupción no solo afecta la economía del país, sino que también limita el acceso a derechos fundamentales

como la salud, la educación y el agua, lo cual impacta directamente en el bienestar de la población y en el desarrollo social de Guatemala.

4.3 Consecuencias Económicas Globales

4.3.1 Distorsión del comercio y los mercados internacionales

La corrupción en Guatemala tiene efectos significativos en la forma en que el país se integra a la economía global, especialmente al distorsionar el funcionamiento del comercio y los mercados internacionales. Este fenómeno ocurre cuando las prácticas corruptas afectan la transparencia, la competencia y la eficiencia de las actividades económicas, generando consecuencias negativas tanto a nivel nacional como internacional.

En el ámbito comercial, la corrupción puede manifestarse a través de sobornos, favoritismo en contratos públicos y prácticas irregulares en instituciones aduaneras. Esto provoca que las decisiones económicas no se basen en la competencia justa, sino en intereses particulares. Como resultado, se debilita la confianza de empresas nacionales e internacionales, lo que afecta el intercambio comercial y reduce la eficiencia del mercado.

Además, estas prácticas incrementan los costos de transacción, ya que las empresas deben asumir gastos adicionales derivados de la corrupción, como pagos informales o retrasos en procesos administrativos. Estos costos suelen trasladarse al precio final de los productos, encareciendo bienes importados y exportados, lo cual afecta la competitividad de Guatemala en el comercio internacional.

En el caso de Guatemala, la corrupción en procesos de contratación pública y en el sistema aduanero ha sido señalada como un factor que debilita la transparencia y la credibilidad del país ante socios comerciales. Esto limita la atracción de inversión extranjera y reduce las oportunidades de crecimiento económico sostenible, profundizando las brechas de desarrollo.

4.4 Impacto en la Seguridad y Justicia

El impacto en la seguridad y la justicia hace referencia a las consecuencias que la corrupción genera en el funcionamiento de las instituciones encargadas de garantizar el orden público, la aplicación de la ley y la protección de los derechos de la población. En este contexto, la corrupción debilita la capacidad del Estado para prevenir el delito, investigar de manera imparcial y sancionar a los responsables conforme a la ley.

Cuando existe corrupción en el sistema de seguridad y justicia, pueden presentarse prácticas como el soborno, la impunidad, el favoritismo y la manipulación de procesos judiciales. Esto provoca que muchas veces los delitos no sean investigados adecuadamente o que los responsables no reciban sanciones justas, lo que reduce la confianza de la población en las instituciones del Estado.

En países como Guatemala, este impacto es especialmente relevante, ya que la debilidad institucional puede favorecer el crecimiento de la criminalidad organizada y la sensación de inseguridad. Además, la falta de justicia efectiva contribuye a la desigualdad social, ya que no todas las personas tienen el mismo acceso a la protección legal ni a procesos judiciales transparentes.

En resumen, la corrupción en el ámbito de la seguridad y la justicia debilita el Estado de derecho, incrementa la impunidad y reduce la confianza ciudadana en las instituciones encargadas de garantizar la seguridad y la legalidad.

4.4.1 Debilitamiento del sistema de Justicia en Guatemala

El debilitamiento del sistema de justicia en Guatemala es una de las principales consecuencias de la corrupción, ya que afecta directamente la capacidad del Estado para garantizar el cumplimiento de la ley, la imparcialidad de los procesos judiciales y la protección de los derechos de la población. Cuando existen prácticas corruptas dentro de las instituciones judiciales, se compromete la transparencia y la eficacia del sistema, generando decisiones influenciadas por intereses particulares en lugar de basarse en la ley.

En este contexto, la corrupción puede manifestarse a través de sobornos, tráfico de influencias, manipulación de procesos judiciales y nombramientos basados en favoritismos políticos. Estas prácticas provocan retrasos en los casos, resoluciones injustas o incluso la impunidad de ciertos delitos, lo que debilita la confianza de la población en las instituciones encargadas de impartir justicia.

En Guatemala, este problema se refleja en la percepción ciudadana de un sistema judicial lento y poco confiable, donde muchas personas consideran que la justicia no se aplica de manera equitativa. Esto afecta especialmente a los sectores más vulnerables, quienes tienen menos recursos para acceder a una defensa legal adecuada o para influir en los procesos judiciales.

Como consecuencia, el debilitamiento del sistema de justicia no solo afecta la resolución de conflictos legales, sino que también contribuye al aumento de la desigualdad social y a la pérdida de legitimidad del Estado. Un sistema judicial debilitado permite que la corrupción se reproduzca, ya que no existen mecanismos efectivos para sancionar a los responsables. En conclusión, la corrupción debilita el sistema de justicia en Guatemala al reducir su independencia, eficiencia y credibilidad, lo que afecta directamente el Estado de derecho y la confianza de la ciudadanía en las instituciones públicas.

5. El impacto directo en la ciudadanía

La corrupción en Guatemala no es solo un problema ético o legal, es un obstáculo estructural que impide el goce efectivo de los derechos humanos. Al desviar fondos públicos hacia intereses privados, se debilita la capacidad del Estado para cumplir con sus obligaciones

de respeto, protección y realización de los derechos de la población, ensanchando las brechas de desigualdad y perpetuando la pobreza.

En Guatemala la corrupción ha dejado de ser un fenómeno de actos aislados para convertirse en una captura del Estado que drena los recursos destinados al desarrollo de la población guatemalteca. La corrupción en el Estado guatemalteco no debe verse como un conjunto de robos aislados sino como un sistema de privación de derechos humanos que afecta la raíz misma de la existencia ciudadana.

Este fenómeno actúa como un desarrollo regresivo que es mas severo con los sectores históricamente excluidos, impidiendo que el Estado cumpla con el principio de "progresividad" de los DESC, lo que se traduce en un estancamiento del Índice de Desarrollo guatemalteco y una violación sistemática de la dignidad de los ciudadanos.

En Guatemala los derechos básicos como la vivienda, trabajo, salud y educación llegan a convertirse en privilegios y no en derechos por la corrupción de los gobiernos causando que los DESC no sean una realidad para todos al no estar garantizados. Esto no es solo un tema de políticos ladrones sino de un sistema que oprime y roba al pueblo guatemalteco

5.1 Disminución de los servicios públicos

Cuando el presupuesto nacional se desvía, los primeros en sufrir son los ciudadanos que dependen del Estado. En Guatemala, el Ministerio de Salud y el MINEDUC son las víctimas principales de estas redes de saqueo.

5.1.1 Crisis del Sistema Educativo

El impacto de la corrupción en la educación condena a la ciudadanía guatemalteca a la falta de competitividad laboral causando un círculo vicioso de pobreza intergeneracional.

los fondos destinados a la refacción escolar, entrega de útiles y la necesaria digitalización de las aulas son frecuentemente interrumpidos por redes de corrupción locales. En áreas rurales esto significa que los niños estudian en condiciones de desnutrición y sin las herramientas necesarias. Este ciclo de corrupción diseña al sistema académico público para mantener en pobreza a los jóvenes en Guatemala.

5.1.2 Malversación de fondos para la salud guatemalteca

La formación de carteles de proveedores que pactan precios sobrevalorados en licitaciones del Ministerio de Salud y del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) agota el presupuesto en una fracción del tiempo previsto. Esto genera un desabastecimiento en los hospitales que obliga a los pacientes a suspender tratamientos críticos (como quimioterapias o diálisis), trasladando el costo de la salud pública al presupuesto familiar, lo cual empobrece aún más a la ciudadanía.

El desvío de recursos destinados a la construcción y mantenimiento de hospitales resulta en instalaciones precarias que no cumplen con los estándares mínimos de seguridad por el uso de materiales de baja calidad o la construcción de hospitales que quedan inconclusos representando un gato más sin uso en concreto. La ciudadanía enfrenta la falta de insumos básicos, lo que obliga a las familias más pobres a costear de su propio bolsillo medicamentos y exámenes médicos, vulnerando el principio de salud gratuita y del sistema de salud pública, todo esto limita el acceso a la salud para quienes no pueden pagar un hospital privado.

5.1.3 Vulneración de los Derechos Laborales

La corrupción estatal fomenta una economía de privilegios en lugar de una economía de oportunidades, afectando directamente la estabilidad financiera del trabajador guatemalteco. Por ejemplo, una jubilación digna, el desfallo sistemático de la seguridad financiera a personas de la tercera edad pone en riesgo la certeza económica del trabajador para su vejez.

Otro ejemplo es la limitación de trabajo por influencias. Esto reduce la oferta de empleo formal y empuja a la mayoría de la ciudadanía guatemalteca hacia la economía informal, donde no existen prestaciones laborales, seguro social, ni garantías de salario mínimo, afectando el derecho económico al trabajo digno.

5.1.4 Inseguridad Alimentaria y Despojo de Recursos Básicos

Guatemala presenta una de las tasas de desnutrición crónica más altas del mundo, situación que se agrava directamente por la gestión corrupta de los recursos hídricos y alimentarios. Los programas destinados a combatir la hambruna estacional suelen ser utilizados como botín político. La compra de alimentos de baja calidad nutricional a precios inflados o la distribución discrecional de estos recursos según la lealtad partidaria priva a miles de infantes de los nutrientes necesarios para su desarrollo cerebral, causando daños irreversibles que limitan su capacidad

La contaminación de los principales ríos del país por parte de empresas afecta al derecho al agua potable de las comunidades, obligándolas a consumir agua contaminada o a comprarla a precios exorbitantes, lo cual es una violación directa a un derecho humano fundamental.

5.1.5 Estancamiento del Derecho a la Vivienda

La corrupción en los gobiernos locales y en las instituciones de vivienda estatal impide que la ciudadanía acceda a un hábitat seguro y digno.

5.1.6 Malversación de fondos para servicios básicos en asentamientos y áreas rurales

Los proyectos de drenajes, electrificación y pavimentación que aparecen en los registros contables como terminados, pero que en la realidad son inexistentes o están mal ejecutados, condenan a vastos sectores de la población a vivir en condiciones de insalubridad.

Desfinanciamiento de la preservación cultural y las artes. El presupuesto para el Ministerio de Cultura y Deportes es frecuentemente utilizado para fines distintos a la promoción artística y la protección de sitios históricos. Al descuidar los museos, bibliotecas y centros culturales, se priva a la ciudadanía de su derecho a participar en la vida cultural y se permite la pérdida de conocimientos ancestrales y tradiciones que forman parte del patrimonio de la nación.

5.1.7 Corrupción, exclusión y vulneración de la autonomía indígena

La falta de transparencia en el registro de la propiedad y la corrupción en los tribunales agrarios facilitan el despojo de tierras comunales. Esto no solo es una pérdida económica para los pueblos indígenas, sino un ataque a su derecho cultural y espiritual de relación con la tierra, desarticulando sus formas de organización social y sus sistemas de justicia propios.

La corrupción tiene un fuerte componente de discriminación étnica en Guatemala donde los fondos destinados al desarrollo de las comunidades rurales son los primeros en ser malversados por las autoridades locales y centrales. Al negar el acceso a agua potable saneamiento y electrificación en los departamentos con mayoría de población indígena el Estado está enviando un mensaje de desprecio hacia su dignidad y cultura perpetuando ciclos de exclusión que datan de hace décadas y que la corrupción actual se encarga de mantener vivos.

5.2 Correlación entre la corrupción y el incremento del costo de vida en Guatemala

La corrupción no es un fenómeno aislado de la macroeconomía ya que actúa como un multiplicador de precios que reduce el poder adquisitivo de la ciudadanía. En Guatemala, este impacto se manifiesta a través de sobrecostos en la cadena de suministros como la canasta básica y los servicios públicos.

5.2.1 Sobrecostos logísticos

El costo de vida sube cuando mover los productos por el país se vuelve lento y caro debido a trampas y negocios ilegales. Esto pasa comúnmente en los puertos cuando personas corruptas controlan los puertos importantes (como Puerto Quetzal y Santo Tomás de Castilla), retrasan a propósito la carga y descarga de los barcos. Estos retrasos generan multas caras que las empresas importadoras terminan cobrando al consumidor final. Además, cuando se piden sobornos para dejar pasar rápido los contenedores con productos básicos (como trigo, maíz o

fertilizantes), el precio de la comida sube antes de llegar a las tiendas. Como no hay una competencia limpia entre empresas debido al tráfico de influencias, se permite que los precios se fijen de forma exagerada en sectores importantes.

5.2.2 Proteccionismo corrupto y encarecimiento de insumos agrícolas

Cuando las políticas arancelarias o los permisos de importación de insumos agrícolas y alimentos se otorgan selectivamente a grupos aliados al poder de turno, se crean monopolios. Esto impide que el mercado guatemalteco se beneficie de precios internacionales más bajos, manteniendo el costo de los alimentos artificialmente alto en comparación con el resto de la región centroamericana.

5.2.3 Sobrecosto en las tarifas de energía eléctrica y servicios municipales

Los contratos para la luz eléctrica o la recolección de basura se hacen en secreto y suelen beneficiar a empresas específicas con tarifas muy altas. Estos costos extra aparecen directamente en los recibos de luz y arbitrios que pagan los ciudadanos, quienes terminan financiando las ganancias de los funcionarios corruptos mediante un costo de vida que ya no se puede aguantar.

5.3 La vulneración de la dignidad humana como consecuencia de la corrupción

La corrupción en Guatemala no solo trata de robo de dinero sino también de un robo de oportunidades que vulnera al pueblo. La dignidad se entiende como un derecho intrínseco de las personas solo por el hecho de serlo, lo cual es la base para todos los derechos humanos. Al robar la dignidad de una persona se vulnera un derecho causando una deshumanización al verlo como un medio de enriquecimiento que erosiona la base moral de la sociedad guatemalteca.

La corrupción vulnera la dignidad humana cuando los servicios públicos son deficientes y caros al punto de no poder pagarlos, no es digno que una persona no tenga el dinero suficiente para poder comer, dormir o no tener las condiciones básicas.

5.3.1 Servicios públicos que no sirven

La vulneración en este aspecto se puede manifestar en varias formas como en la educación, vivienda, salud o en cosas tan simples como trámites de permisos que quitan peso a la ley para poder obtener más dinero de la clase trabajadora de Guatemala. Esto mantiene a miles de guatemaltecos en una situación precaria.

Salud: Es humillante ver a una persona enferma esperando meses por una cita o durmiendo en el suelo de un hospital porque alguien se robó el presupuesto para camas o medicinas.

Trámites y "mordidas": Cuando te piden un soborno para darte tu DPI, tu licencia o un permiso, te están diciendo que tus derechos tienen un precio. Eso hace que el pueblo se sienta impotente y sin valor frente a la ley al obligar al ciudadano a participar en un sistema degradante para tener lo que le pertenece por ley.

5.3.2 Sin libertad para elegir nuestro futuro

La dignidad significa poder decidir qué queremos hacer con nuestra vida. Pero la corrupción nos quita las herramientas.

La pobreza puede ser transgeneracional y encarcelar a la ciudadanía si el dinero para comida y agua potable se pierde, la gente se queda atrapada en la sobrevivencia. No puedes pensar en superarse si tienes hambre y no se tiene la educación necesaria para poder salir de la situación. La dignidad humana exige que cada persona tenga las condiciones materiales mínimas para decidir su propio destino. La corrupción cercena estas condiciones, limitando la libertad real de los individuos.

5.3.3 Vulneración a grupos excluidos

El estado no sólo priva de recursos básicos y materiales a los grupos excluidos, margina socialmente a estos haciéndoles creer que sus derechos valen menos que la de las elites y aristócratas del país lo cual es la negación máxima de la dignidad humana.

5.3.4 La migración forzada como pérdida del derecho al arraigo

La corrupción en la gestión de oportunidades económicas y seguridad ciudadana obliga a miles de guatemaltecos a abandonar su país en condiciones inhumanas. El desplazamiento forzado por la falta de que un Estado que garantice condiciones mínimas de vida digna representa una ruptura fuerte entre el vínculo entre el ciudadano y su país de origen, sometiendo a los migrantes a riesgos extremos donde su dignidad es vulnerada por redes de trata y abusos en el extranjero.

5.3.5 Exclusión y discriminación institucional

Cuando los gobiernos o las instituciones son corruptos, las personas que más sufren siempre son las que ya están en una situación difícil. Estamos hablando de las comunidades indígenas, las mujeres y las personas que viven en el campo o en áreas rurales alejadas.

En lugar de repartir los recursos (como medicinas, escuelas o ayuda económica) según quién lo necesita más, los políticos o funcionarios corruptos los usan como "favores". Se los dan a sus amigos, a gente con influencias o a quienes prometen votar por ellos. Esto se llama clientelismo.

Además, muchas veces existe un prejuicio, donde las instituciones simplemente ignoran a estos grupos porque no los consideran "importantes".

5.4 La obstrucción estructural de la movilidad social y de oportunidades

La movilidad social se define como el derecho y la capacidad que tiene una persona para mejorar su nivel socioeconómico mediante el estudio y el trabajo. En el contexto guatemalteco, la corrupción sistémica actúa como un mecanismo de exclusión que anula el mérito personal y congela la estructura social, impidiendo que el talento y el esfuerzo se traduzcan en bienestar. Cuando las instituciones son capturadas por intereses particulares, el ascenso social deja de ser una posibilidad democrática para convertirse en un privilegio exclusivo de quienes poseen conexiones con el poder político.

5.4.1 Fin del Mérito por la corrupción

La corrupción en el trabajo hace que la gente deje de esforzarse por mejorar. El mensaje que se da es que estudiar no importa tanto como serle fiel a un político o tener los contactos adecuados.

Entrar a trabajar al Gobierno debería ser para los más capaces, pero esos puestos se usan como pagos para gente de los partidos. Esto saca del camino a los mejores profesionales y los obliga a aceptar trabajos informales o mal pagados. Al no contratar a los mejores, el Estado funciona mal y se le cierra el paso a la clase media que quiere progresar.

5.4.2 Trabas y sobornos para los negocios

La gente que quiere poner su propio negocio se topa con un sistema de justicia y oficinas que solo ayudan a los grandes grupos de poder. Al pequeño emprendedor le piden pagos "por debajo de la mesa" para darle sus permisos o licencias. Esto funciona como un impuesto extra que solo deja avanzar a los que ya tienen dinero o influencias, impidiendo que gente nueva genere riqueza.

5.4.3 Escuelas arruinadas a propósito

Al robarse el dinero para mejorar las escuelas, condenan a los alumnos a una educación vieja y pobre. Un estudiante que no tiene computadoras, laboratorios o buena comida no puede competir con alguien de un colegio privado. Este robo asegura que los mejores puestos y los sueldos altos se queden solo para un grupo pequeño de gente con dinero.

5.4.4 Abandono de pueblos y departamentos

El manejo corrupto del dinero hace que la capital crezca mientras el interior del país se queda atrás y sin oportunidades.

5.4.5 Dinero desperdiciado en obras que no sirven

Mucho dinero para los departamentos se pierde en obras innecesarias o muy caras que no ayudan a la economía. Por culpa de la corrupción en las carreteras, los campesinos no pueden sacar sus productos a vender. Esto detiene el crecimiento de los pueblos y obliga a la gente a mudarse a otros lugares para buscar lo que el Estado les niega en su casa.

5.5. Desprotección ante la injusticia y la seguridad

En un país democrático, todos deberíamos estar seguros, pero en Guatemala la corrupción ha comprado a las instituciones de justicia para que protejan a los criminales, dejando a la gente común sin ninguna defensa.

5.5.1 Un sistema de justicia que perdona a los corruptos

Cuando la justicia se puede comprar, el ciudadano normal pierde sus derechos ante los abusos de los poderosos.

5.5.2 Caída del sistema judicial por manipulaciones o fallas

La elección de magistrados y jueces está arreglada para que ellos obedezcan a grupos con poder. Por eso, los grandes casos de corrupción se cierran sin castigo, mientras que las personas sin dinero sufren un sistema lento y que muchas veces los castiga injustamente. Los sobornos permiten que se cambien investigaciones para que los culpables no paguen por lo que hicieron. Además, en las cárceles, los delincuentes mantienen el control pagándole a las autoridades, lo que permite que sigan mandando crímenes hacia las calles.

La seguridad falla cuando el dinero para protegernos desaparece o cuando las fuerzas de seguridad ayudan a los delincuentes.

Los bajos sueldos y la falta de control hacen que algunos agentes se unan a grupos criminales o redes de extorsión. Esto hace que la gente desconfíe totalmente del Estado, porque quienes deberían cuidarnos terminan siendo parte del crimen.

5.5.3 Impedir la verdad y la justicia

A las víctimas se les hace imposible saber la verdad. Se pierden papeles, se asusta a los testigos y se atrasan los juicios a propósito. Esto deja a las familias en una angustia permanente sin poder cerrar sus heridas.

La corrupción en la justicia hace que las víctimas sufran dos veces: primero por el delito y luego por el maltrato de las oficinas del Estado.

5.5.4 El alto costo de buscar justicia

Como el Estado no funciona, la justicia se vuelve un lujo. Las familias tienen que gastar muchísimo en abogados o incluso pagar extorsiones administrativas para que sus casos se muevan. Esto empobrece a la gente y enseña que solo el que tiene dinero tiene derechos.

5.6 El fenómeno de la migración forzada

La migración no es solo por dinero, es la última opción de la gente cuando el Estado deja de dar salud, educación y seguridad por culpa de la corrupción. El país se vuelve un lugar donde es imposible progresar.

5.6.1 El colapso de los servicios básicos y el abandono del campo

La gente se va cuando siente que el Estado ya no los protege ni les da lo mínimo para vivir con dignidad. Muchos se ven obligados a migrar para poder pagar servicios que deberían ser gratis; tienen que trabajar fuera del país para costear hospitales o la universidad de sus hijos porque el sistema público nacional fue vaciado por los corruptos.

Esta crisis se agudiza con el abandono del campo: el robo de dinero destinado a la agricultura deja a los campesinos sin nada ante las crisis. Al no haber sistemas de riego ni ayuda técnica (porque ese dinero se lo quedan los políticos), el agricultor no puede producir y migrar se convierte en la única forma de no morir de hambre.

5.6.2 Inseguridad: Escapar de la violencia y la persecución

La unión entre funcionarios y criminales obliga a familias enteras a huir para salvar la vida. Por un lado, cuando los pequeños negocios tienen que pagar extorsiones a las pandillas y el sistema de justicia no hace nada, la economía de la familia se quiebra, haciendo que huir sea la única forma de escapar de una violencia que el Estado no quiere frenar.

Por otro lado, existe una persecución a quienes denuncian: los líderes y periodistas que exponen la corrupción son perseguidos legalmente. Esto provoca que la gente con conciencia tenga que irse al exilio, dejando al país en manos de los mismos corruptos.

5.6.3 El daño social y el drama de las familias destruidas

La migración forzada tiene un costo humano que arruina a la sociedad. Este éxodo rompe los hogares, provocando que muchos niños crezcan sin padres y sufran problemas emocionales

que el Estado tampoco atiende. A largo plazo, esto crea una generación vulnerable que puede terminar cayendo en el mismo círculo de crimen que expulsó a sus padres.

5.6.4 El negocio de las remesas y la pérdida de talento

Curiosamente, al Estado corrupto le conviene que la gente se vaya. El dinero de las remesas que mandan los migrantes sostiene la economía y tapa la pobreza que el mismo Gobierno creó, funcionando como un sistema perverso donde el país vive del esfuerzo de quienes expulsó.

Como consecuencia, Guatemala está perdiendo a su gente más trabajadora y valiosa. En lugar de aprovechar el talento aquí, ese esfuerzo beneficia a otros países, lo que arruina el futuro de la nación por décadas al dejarla con menos innovación y menos gente para sostener el sistema.

5.7 Normalización de la corrupción en la sociedad

La corrupción se vuelve "normal" cuando la gente empieza a ver los actos ilegales como la única forma de que las cosas funcionen, destruyendo la honestidad. Esta aceptación pasiva se manifiesta tanto en la pérdida de la capacidad de asombro como en las prácticas cotidianas de los ciudadanos.

5.7.1 De la apatía al cinismo social (Ya nada nos sorprende)

Como siempre hay escándalos y nadie va a la cárcel, la gente deja de indignarse. Al generalizarse la idea de que "todos roban", se elimina la presión social para que los políticos se porten bien. Este desinterés alimenta el cinismo de la sociedad, donde se empieza a admirar al que se hace rico rápido haciendo trampa (llamándole "pilas" o "astuto"), mientras que al que cumple la ley se le ve como alguien tonto. Esta inversión de valores impide por completo que se construya un país basado en la ética.

5.7.2 La pequeña corrupción diaria y los sobornos de supervivencia

La gran corrupción de los políticos se mantiene viva gracias a que también existe una pequeña corrupción diaria. Dado que el Estado suele ser ineficiente a propósito, la gente se ve obligada a dar "mordidas" (sobornos) para agilizar trámites simples o para asegurar que los atiendan en un hospital. A través de estos sobornos para sobrevivir, el ciudadano deja de tener derechos legítimos y se convierte en un simple cliente que tiene que comprar favores.

En muchas comunidades, la ayuda (como fertilizantes o comida) no se ve como un derecho, sino como un regalo de un político a cambio de votos. Esto hace que la gente dependa de los corruptos y evita que los recursos lleguen a quienes de verdad los necesitan.

5.7.4 El peligro para los jóvenes

Lo peor es que los niños crecen viendo la ilegalidad como la regla. Cuando ven que el éxito viene de la trampa y no del estudio, el modelo de buen ciudadano se rompe. Esto garantiza que la corrupción siga existiendo siempre con gente nueva que aprendió a actuar así desde pequeña. Al final, nadie confía en nadie y la sociedad se divide, dejando el camino libre para que los mismos de siempre sigan robando.

La normalización de la corrupción destruye la confianza entre los ciudadanos. Si se asume que todos actúan por interés propio y bajo la mesa, desaparece la posibilidad de emprender proyectos colectivos o de confiar en las instituciones comunitarias. Esta fragmentación social impide que la ciudadanía se organice de forma efectiva para exigir sus derechos económicos y sociales, dejando el camino libre para que los grupos que han capturado el Estado sigan operando en beneficio de sus intereses privados

6. Impacto en los derechos Económicos

Los derechos económicos, sociales y culturales incluyen los derechos a la alimentación, a la vivienda adecuada, a la educación, a la salud, a la seguridad social, a la participación en la vida cultural, al agua y saneamiento, y al trabajo.

6.1 Medidas legales

Las decisiones de los tribunales nacionales de todo el mundo, así como los mecanismos regionales e internacionales que abarcan todos los derechos económicos, sociales y culturales, demuestran que estos derechos pueden ser objeto de aplicación judicial. El poder judicial tiene un papel fundamental en el desarrollo de nuestra comprensión de estos derechos, en la provisión de recursos en casos de violaciones y en la toma de decisiones en casos de prueba, todo lo cual puede conducir a un cambio institucional sistemático para prevenir futuras violaciones.

6.1.2 Conceptos clave sobre derechos económicos, sociales y culturales

Todos los derechos humanos, ya sean civiles y políticos o económicos, sociales y culturales, están interrelacionados. Por ejemplo, las personas que no saben leer ni escribir suelen tener más dificultades para desarrollar todo su potencial que las que sí pueden encontrar trabajo o participar en la actividad política. La mala nutrición y el hambre son menos probables allí donde los individuos pueden ejercer efectivamente su derecho al voto e influir en las prioridades del gobierno.

Esto llevó a la negociación y adopción de dos pactos separados: uno sobre derechos civiles y políticos, y otro sobre derechos económicos, sociales y culturales. En las últimas

décadas, desde la Declaración de Viena sobre los Derechos Humanos, se ha producido un retorno a la arquitectura, reafirmando la indivisibilidad de todos los derechos humanos. Al mismo tiempo, se ha renovado la atención a la importancia de los derechos económicos, sociales y culturales, el Desarrollo Sostenible y el tratamiento y la prevención de la crisis de los conflictos en todo el mundo.

6.1.3 El trabajo sobre los derechos económicos, sociales y culturales

- Nos esforzamos por reforzar la promoción y protección de los derechos económicos, sociales y culturales dentro de un enfoque de indivisibilidad de todos los derechos humanos.
- Realización de investigaciones y análisis para desarrollar posiciones políticas y de defensa de los derechos económicos, sociales y culturales.
- Proporcionar asesoramiento político y técnico y apoyo a la creación de capacidades en materia de derechos económicos, sociales y culturales a las presencias del ACNUDH sobre el terreno y a las partes interesadas a nivel nacional.
- Apoyar el trabajo de los mecanismos de derechos humanos de la ONU en materia de derechos económicos, sociales y culturales y participar en los procesos intergubernamentales relacionados con los derechos económicos, sociales y culturales;
- Reforzar las asociaciones con los organismos de la ONU, las ciudades y los gobiernos locales, las instituciones nacionales de derechos humanos y la sociedad civil para promover conjuntamente los derechos económicos, sociales y culturales.

6.1.4 Violaciones del estado

Los derechos económicos, culturales y sociales de un individuo pueden ser violados por diversos medios. Las violaciones se producen cuando un Estado incumple sus obligaciones de respetar, proteger y cumplir estos derechos. Algunos ejemplos:

- Desahuciar por la fuerza a las personas de sus hogares (derecho a una vivienda adecuada)
- Contaminar el agua, por ejemplo, con desechos procedentes de instalaciones del Estado (derecho a la salud)
- No garantizar un ingreso mínimo suficiente para vivir decentemente (derecho al trabajo)
- No evitar el hambre en todas las zonas y comunidades del país (vivir libre del hambre)
- Impedir el acceso a información y servicios relativos a la salud sexual y reproductiva (derecho a la salud)

- Segregar sistemáticamente a los niños con discapacidad de las escuelas ordinarias (derecho a la educación)

6.1.5 Realización para proteger y promover la DESC

- Derecho a la alimentación
- Derecho a una vivienda adecuada
- Derecho a la salud
- Derecho al agua y al saneamiento
- Derecho a la seguridad social

6.1.6 Obligaciones Del Estado

Los Estados tienen la obligación de respetar, proteger y garantizar los derechos económicos, sociales y culturales. Deben avanzar progresivamente para que todas las personas disfruten plenamente de estos derechos, usando el máximo de recursos disponibles.

Entre sus obligaciones inmediatas están:

- Garantizar niveles mínimos esenciales de cada derecho.
- Evitar medidas que reduzcan derechos ya alcanzados.
- Prohibir toda forma de discriminación y proteger especialmente a los grupos vulnerables.
- Tomar acciones concretas para lograr la plena realización de los DESC para todos.

Aunque los recursos sean limitados, los Estados deben crear programas y medidas eficientes que ayuden principalmente a las personas más necesitadas.

6.1.7 Normas para los DESC

- Los derechos económicos, sociales y culturales están protegidos por diversos tratados internacionales y regionales, y por las constituciones nacionales.
- El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales es el tratado más completo de protección de estos derechos a nivel internacional.
- Véase estado de ratificación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
- Declaración Universal de los Derechos Humanos.
- Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

6.2 Desvío de Recursos y Deuda Pública

El desvío de recursos públicos y el incremento de la deuda pública son problemas estructurales vinculados a la corrupción y la falta de transparencia en la gestión del gasto. El pago de sobornos a funcionarios públicos y personas con posiciones de poder en la iniciativa

privada pasa desapercibido para las instituciones financieras debido a prácticas inadecuadas, lo cual impide establecer los controles de monitoreo de flujos financieros dentro del Estado. Analistas señalan que la corrupción, lejos de ser un problema ajeno a la sociedad, le pasa una alta factura a la ciudadanía con más endeudamiento público y retroceso en el gasto y la inversión social.

En el Movimiento Ciudadano contra la Corrupción, varias instituciones hacen estudios y análisis que buscan combatir este problema que aqueja al país y le deja pérdidas millonarias. Recientemente se lanzó el Movimiento Ciudadano Contra la Corrupción, dentro del cual participan entidades como el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI), Acción Ciudadana, la Fundación para el Desarrollo (Fundesa), y el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF), con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

6.2.1 La Crisis Y El Estado

La nota crítica de las protestas guatemaltecas ha sido la exigencia de la renuncia de todos los delincuentes, con el presidente de la República y su cohorte a la cabeza; y esta capacidad de exigir la defenestración de las más altas autoridades del país ya es en sí misma una situación de conflicto. En el orden previsto constitucionalmente, esa petición altera el ciclo natural de la vida política y, por sus efectos, produciría una ruptura de la legalidad. Nos movemos en un espacio legal y constitucional que nadie quiere que se debilite, lo cual es inevitable que suceda si se produce el acto de renuncia.

El punto de arranque es considerar los sistemas sociales en términos de equilibrio homeostático; como tales, se mantienen cuando demandas y respuestas se producen conservando la normalidad, que puede ser la paz o la ausencia de conflictos. Pero toda sociedad está en equilibrio precario cuando sus demandas no tienen correspondencia con las respuestas del Estado. Los desequilibrios que se producen son disfunciones que afectan las variables fundamentales del equilibrio, es decir los valores de la sociedad.

Los numerosos actos de corrupción ocurridos en medio de escándalos han sido parte de un proceso que se planteó en el interior de una sociedad con síntomas de anarquía, con permanente violación de sus valores y principios. A los fenómenos políticos se suman procesos de descomposición social y personal: una agenda de crímenes tales como repugnantes actos de pedofilia intrafamiliar, madres que matan a golpes a sus hijos, hijos que incineran a sus madres, mujeres destrozadas con odio misógino, 5.000 extorsiones denunciadas por mes, un promedio de 15 homicidios diarios, linchamientos y muchísimos actos criminales que se originan desde la sociedad. Todo esto transfigura a esta sociedad contra el Estado. Tómese nota, hablamos de corrupción como acciones contra el Estado, pero en su interior. Y criminalidad desde la sociedad y contra el Estado, pero en su exterior.

6.2.2 La Muerte En La Calle

El pasado reciente de la vida política guatemalteca quedó ferozmente surcado por lo que se llamó con razonada hipocresía el conflicto armado interno, una modalidad desequilibrada de guerra civil entre una minúscula fuerza guerrillera y un ejército nacional bien entrenado para el juego de la contrainsurgencia.

El conflicto armado fue más bien una política de represión antipopular que en el transcurso de dos décadas provocó más de 100.000 muertos y desaparecidos, una cifra similar de refugiados y desplazados y otras expresiones de destrucción humana y material. En esa época, las luchas por la democracia fueron consideradas por las autoridades anticomunistas formas extremistas de organización, y el uso de la fuerza aumentó. Esos recuerdos están presentes en las movilizaciones entre las personas de mayor edad.

La cultura política guatemalteca quedó marcada por las dificultades para el diálogo y la pronta escalada del conflicto para resolver diferencias. La implantación de la democracia electoral y la Constitución correspondiente permitieron pasos sucesivos en la búsqueda de la convivencia ciudadana; otro paso decisivo fue la aprobación de los Acuerdos de Paz, que pese a las dificultades que tuvieron en su divulgación y apropiación por parte del gran público, estimularon la cultura democrática en el país.

6.2.3 La Corrupción

Los actos de corrupción son variados, múltiples, estremecedores: médicos que venden el servicio de camas en hospitales públicos, venta de tesis académicas, contrabando de toda mercancía imaginable, venta de niños, de derechos de exploración de tierra, funcionarios que venden servicios o pagan sobrevalores para dejarse la diferencia... Como puede verse, la corrupción no solo la practican las altas autoridades, sino también las medianas, las pequeñas, casi todos. Esta es una sociedad que viene enferma después de tanta violencia de guerra. Es un síntoma de lo que le sucede a una sociedad cuando se han debilitado los recursos socializadores del orden, la moralidad, el respeto y la lealtad. Una razón anatómica explica que muchos cometan actos de corrupción porque saben que es una fuente de ingresos o beneficios.

6.2.4 Crisis Política

La crisis política afecta las estructuras de autoridad, por lo que esta es ya una crisis de Estado: el rasgo más importante son las fracturas sucesivas que erosionan el poder. Entre la gente común se viven situaciones anómicas. Estamos viviendo una profunda crisis de gobierno en paralelo a la falta de democracia. El Poder Ejecutivo ha perdido autoridad. Uno de los problemas de la crisis está vinculado a la inestabilidad, que tiene muchas fases, de las cuales la más importante son los desequilibrios que presentan los partidos políticos y el sistema electoral.

Una crisis política es un periodo en el que las instituciones, el gobierno o el sistema de representación sufren un quiebre de legitimidad. En el contexto local de Guatemala, estos episodios han estado marcados por la tensión entre las demandas ciudadanas y las acciones de entidades como el Ministerio Público.

6.3 Distorsión del mercado y competencia desleal

- Una distorsión del mercado es la desviación de precios o producción, de sus niveles óptimos.
- La distorsión del mercado implica entonces la existencia de un desequilibrio

6.3.1 Falta De Distorsión del mercado

La falta de proporcionalidad se presenta por distintos motivos y dependiendo del origen que lo causó. Se clasifica según los fenómenos que lo propician en externos e internos al mercado.

6.3.2 Factores Externos

- Monopolios naturales: Se presenta cuando no existe competencia.
- Monopsonio: Cuando existe un solo comprador en el mercado y varios oferentes.
- Externalidades negativas: Cuando la decisión de uno afecta de manera nociva al resto.
- Externalidades positivas: Se da cuando la decisión de un actor económico beneficia a otros.
- Bienes públicos: Son aquellos de libre acceso.
- Mercado incompleto: Se presenta cuando existe demanda insatisfecha. Es decir, cuando no hay suficientes bienes o servicios para satisfacer la necesidad de los consumidores.
- Información imperfecta: Cuando los productores y consumidores no poseen información para tomar decisiones.

6.3.3 Factores Internos

- Cáteles: Acuerdos entre empresas para que existan beneficios entre ellos.
- Competencias desleales: Venta de bienes o servicios a un precio que está por debajo de su costo. Esto se realiza de manera temporal para sacar a la competencia.
- Barreras a la entrada: Se presenta cuando existen distintos impedimentos para la entrada al mercado de nuevos productores para evitar la competencia.
- Sindicato de trabajadores: Asociación creada para velar por los intereses y derechos de los trabajadores.

6.3.4 Distorsiones del mercado

Los sesgos que se presentan por las distorsiones del mercado afectan significativamente el funcionamiento de la economía. A continuación, se indican algunos ejemplos en los que la inversión no obedece a su productividad, generación de ganancias o a la ley de oferta y demanda.

- Producción agrícola.
- Generación de energía.
- Servicios de salud.

6.4 Precarización de los derechos laborales

La precarización es un hecho y se manifiesta de forma diferente dependiendo del país, la región, la estructura económica y social del sistema político existente, así como de los mercados laborales. Esto ha llevado a la utilización de un gran número de términos, ofreciendo así, en muchos casos, una definición ambigua.

6.4.1 Causas de una precarización laboral

- La temporalidad (y marginalidad) de los contratos.
- Los salarios bajos respecto al mercado.
- No estar dado de alta en la Seguridad Social y estar trabajando, ya que esto genera desprotección y siniestralidad, además de no cotizar, etc.
- Incumplimiento de la jornada laboral, realizando más horas de las estipuladas en el contrato y dificultando así cualquier opción de conciliación laboral y familiar.

6.4.2 Características de una precarización laboral

Incertidumbre por la duración del contrato, generalmente temporal, y que da lugar a un empleo inestable que produce una constante incertidumbre en la persona trabajadora.

Salarios bajos, dando lugar a bajos ingresos y a no poder hacer frente a los servicios más esenciales (luz, gas, vivienda, comida, medicamentos. Relación laboral ambigua (en muchos casos se desconoce quién es el empleador) a través de subcontrataciones.

Trabajos por horas, maximizando en exceso la flexibilidad.

6.4.3 La Precarización y los grupos sociales

Los contratos temporales o por horas y en periodos intermitentes, unidos a los bajos salarios y a condiciones laborales difíciles, dan lugar a un empeoramiento de las condiciones laborales, a una precarización laboral que afecta aún más a grupos sociales con problemas de exclusión, como los inmigrantes, los jóvenes, los parados de larga duración y las mujeres.

6.5 Impacto en la inversión extranjera

La inversión extranjera se refiere a la inversión en empresas y activos nacionales de otro país por parte de un inversor extranjero. Las grandes corporaciones internacionales pueden buscar nuevas oportunidades para el proceso económico mediante la apertura de sucursales y el aumento de sus inversiones en diferentes países.

Las inversiones extranjeras directas abarcan las inversiones físicas a largo plazo creadas por una organización en un país extranjero, como la apertura de plantas o la adquisición de edificios.

6.5.1 Cómo funciona la inversión extranjera

La inversión extranjera se refiere a la inversión en empresas y activos nacionales de otro país por parte de un inversor extranjero. Las grandes corporaciones internacionales pueden buscar nuevas oportunidades para el proceso económico mediante la apertura de sucursales y el aumento de sus inversiones en diferentes países.

6.5.2 Inversión interna e inversión externa

Una inversión interna incluye una entidad externa o extranjera que invierte o compra los productos de una economía local. Es efectivo extranjero que ingresa a la economía interna. La financiación interna contrasta con la financiación externa, que es una salida de capital de financiación de entidades locales a economías extranjeras.

6.6 Evasión y paraísos fiscales

La evasión fiscal es el acto ilegal de ocultar o no pagar impuestos a las autoridades tributarias, mientras que los paraísos fiscales son territorios que ofrecen baja o nula tributación y opacidad financiera para proteger el patrimonio.

Guatemala es uno de los países del mundo que presenta un menor pago de impuestos con respecto a los ingresos que sus pobladores disponen, por lo que a pesar de que la Constitución Política de la República mandata al Estado a suministrar mayores niveles de bienestar y protección social, los recursos disponibles para el efecto son permanentemente insuficientes.

6.6.1 La importancia del ISR

Cuando las constituciones políticas de las repúblicas centroamericanas establecen con propiedad que la tributación debe atenerse a principios de equidad y justicia tributaria, y particulariza la necesaria observancia de la capacidad de pago como guía para la selección de los impuestos a aplicar, surge la discusión en torno a qué es lo que comprende esa categoría y cuál es el mecanismo más apropiado para medirla, logrando así, tanto una abundante recolección tributaria, como el respeto al principio tributario.

6.6.2 La necesidad de un nuevo enfoque en la SAT

El Departamento de Finanzas Públicas del Fondo Monetario Internacional –FMI- presentó su informe de evaluación del desempeño de la SAT, conocido por sus siglas en inglés como TADAT. En dicho informe, el FMI procedió a evaluar nueve áreas de gestión de la SAT por medio de 28 indicadores que tratan de sintetizar el que hacer de esta importante institución pública.

6.6.3 El efecto en la moral tributaria

La eficacia del sistema tributario depende de percepciones. El contribuyente pagará sus obligaciones tributarias si confluyen tres principales percepciones: de que los recursos que dispone el Gobierno están siendo bien utilizados; de que la Administración Tributaria podrá descubrir rápidamente a aquellos que no cumplan con sus pagos, y de que el sistema tributario es justo, esto es que todos los contribuyentes pagan impuestos en forma completa y oportuna, no hay privilegios

6.6.4 Las empresas y los paraísos fiscales

Las empresas utilizan paraísos fiscales para reducir su carga impositiva y proteger sus activos mediante jurisdicciones con impuestos bajos o nulos, opacidad financiera y regulaciones flexibles

Otro rasgo identificador de un paraíso fiscal suele ser la existencia de estrictas leyes de secreto bancario y de protección de datos personales. Es habitual que los datos de accionistas y directores de empresas no figuren en registros públicos, sino que se encuentren bajo la custodia de su representante legal, el llamado agente residente.

Los colaboradores necesarios o facilitadores de la utilización de los paraísos fiscales son los bancos, consultoras, bufetes de abogados y asesores fiscales y financieros que diseñan y conocen las estructuras jurídicas para la elusión y el fraude fiscales.

7. Impacto en los derechos Sociales

La corrupción es uno de los problemas más graves que afectan a muchos países del mundo, especialmente a los países en desarrollo como Guatemala. Este problema no solamente implica el robo de dinero público, sino también afecta directamente la vida de millones de personas, porque impide que los recursos del Estado sean utilizados correctamente para mejorar la salud, la educación, la vivienda y otros servicios básicos. Según información relacionada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS 16), los delitos vinculados con la corrupción cuestan alrededor de 1.26 billones de dólares anuales a los países en desarrollo. Todo ese dinero perdido podría utilizarse para construir hospitales, escuelas, carreteras o programas sociales que beneficien a la población.

La corrupción tiene una relación muy cercana con la violación de los derechos humanos. Cuando los funcionarios públicos o personas particulares utilizan los recursos del Estado para beneficio propio, se reducen las oportunidades de desarrollo para la sociedad. Muchas veces las personas más afectadas son aquellas que viven en pobreza o en situaciones vulnerables, ya que dependen más de los servicios públicos. Por ejemplo, si el dinero destinado para medicamentos es robado, los hospitales no pueden atender correctamente a los pacientes y esto afecta el derecho a la salud. De igual manera, si los fondos para educación son desviados, las escuelas quedan en malas condiciones y miles de estudiantes reciben una educación deficiente.

Los derechos humanos pueden dividirse en derechos civiles y políticos, y derechos económicos, sociales y culturales. Los derechos civiles y políticos incluyen la libertad, la justicia y la participación ciudadana, mientras que los derechos económicos y sociales incluyen la salud, la educación, el trabajo y la vivienda. Muchas personas piensan que la corrupción afecta más los derechos económicos y sociales, porque estos necesitan una gran inversión de dinero público. Sin embargo, también afecta los derechos civiles y políticos, ya que para mantener un sistema de justicia eficiente, elecciones limpias y seguridad pública, también se necesitan recursos económicos.

En Guatemala, la corrupción ha sido un problema constante durante muchos años. Diversas investigaciones realizadas por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y el Ministerio Público demostraron que la corrupción se encontraba presente en diferentes instituciones públicas y privadas. Además, se descubrió que existían estructuras organizadas dedicadas al desvío de recursos públicos y al abuso de poder.

Uno de los aspectos más preocupantes es que la corrupción no solamente ocurre dentro del Gobierno. También participan empresarios, partidos políticos y personas particulares que buscan obtener beneficios económicos de manera ilegal. Por eso se dice que en todo acto de corrupción existe un corrupto y un corruptor. Esto hace que el problema sea más difícil de combatir, porque involucra a diferentes sectores de la sociedad. Además, la corrupción suele mantenerse gracias a la impunidad, es decir, cuando las personas responsables no reciben castigos por sus actos. La falta de sanciones permite que estas prácticas continúen y se vuelvan cada vez más comunes. El impacto de la corrupción en Guatemala ha sido muy fuerte, especialmente para las personas con menos recursos económicos.

Muchas familias no tienen acceso a servicios básicos de calidad debido al mal manejo del dinero público. En algunos casos, el presupuesto destinado a programas sociales termina siendo utilizado de manera indebida. Esto provoca que las comunidades más necesitadas sigan viviendo en pobreza y sin oportunidades de desarrollo. La corrupción también afecta el derecho a una vida digna, porque limita el acceso a la alimentación, vivienda y empleo.

A pesar de esta situación, en los últimos años la sociedad guatemalteca ha mostrado más interés en luchar contra la corrupción. En 2015, las manifestaciones ciudadanas demostraron que muchas personas estaban cansadas de los abusos y exigían transparencia y justicia. Miles de ciudadanos participaron en protestas pacíficas para pedir la renuncia de funcionarios

involucrados en casos de corrupción. Esto representó un momento importante para el país, porque mostró que la ciudadanía podía unirse para defender sus derechos y exigir cambios positivos.

Sin embargo, aunque se han logrado algunos avances, el problema sigue existiendo. Muchos recursos públicos todavía están expuestos a actos de corrupción, especialmente en áreas relacionadas con obras públicas, compra de medicamentos, alimentos y otros servicios estatales. Según el estudio mencionado, en 2015 existía el temor de que alrededor de Q 4,160 millones del presupuesto nacional se perdieran debido a la corrupción. Esa cantidad de dinero podría haberse utilizado para mejorar hospitales, escuelas y programas de apoyo social para miles de guatemaltecos.

Uno de los derechos sociales más afectados por la corrupción es el derecho a la salud. En muchos casos, el dinero destinado a hospitales y centros médicos es utilizado de forma ilegal por funcionarios o personas encargadas de administrar los recursos públicos. Esto provoca escasez de medicamentos, falta de equipo médico y mala atención para los pacientes. Muchas personas no reciben tratamientos adecuados o deben esperar largos períodos para ser atendidas. En situaciones graves, la corrupción puede incluso poner en riesgo la vida de las personas, especialmente de quienes no tienen recursos para pagar servicios privados.

La educación también sufre grandes consecuencias debido a la corrupción. Cuando el presupuesto educativo es mal administrado, las escuelas permanecen en malas condiciones y los estudiantes no cuentan con materiales necesarios para aprender correctamente. Además, muchas veces los fondos destinados a mejorar la infraestructura escolar o contratar maestros capacitados desaparecen debido a actos corruptos. Esto afecta la calidad educativa y limita las oportunidades de desarrollo para miles de niños y jóvenes. La falta de educación de calidad contribuye a que continúe la pobreza y la desigualdad social.

La corrupción también afecta el derecho a la alimentación y a una vida digna. Cuando el dinero destinado a programas sociales o ayuda alimentaria es robado, miles de familias quedan sin apoyo. Esto aumenta los niveles de desnutrición y pobreza, especialmente en comunidades rurales y sectores vulnerables. En países como Guatemala, donde muchas personas viven en condiciones difíciles, la corrupción empeora aún más los problemas sociales y económicos.

Además, la corrupción genera desigualdad porque favorece a ciertos grupos mientras perjudica a la mayoría de la población. Muchas veces las personas con poder económico o político reciben beneficios injustos, mientras que las comunidades pobres continúan sin acceso a servicios básicos. Esto provoca que las diferencias sociales aumenten y que muchas personas pierdan oportunidades de mejorar su calidad de vida.

7.1 El derecho a la salud: Crisis de insumos y hospitales

7.1.1 La corrupción y la crisis hospitalaria en Guatemala

El derecho a la salud garantiza atención médica digna para toda la población, pero en Guatemala la corrupción ha debilitado gravemente el sistema hospitalario. El mal uso de recursos públicos ha provocado hospitales en malas condiciones, escasez de medicamentos y atención deficiente, afectando principalmente a las personas de bajos recursos que no pueden pagar servicios privados.

7.1.2 Falta de medicamentos e insumos médicos

La falta de medicamentos e insumos es uno de los problemas más graves en los hospitales nacionales. Debido a deudas y mala administración, muchos centros asistenciales no cuentan con lo necesario para atender a los pacientes. Esto obliga a las familias a gastar dinero extra en medicinas y tratamientos, poniendo en riesgo la salud y la economía de muchas personas.

7.1.3 Saturación y malas condiciones en los hospitales

Los hospitales públicos suelen estar saturados por la gran cantidad de pacientes y la falta de recursos. Esto provoca largas esperas, escasez de camas y atención limitada. Además, el personal médico trabaja bajo presión, dificultando brindar un servicio adecuado a toda la población.

7.1.4 Corrupción en gobiernos anteriores

La crisis hospitalaria se ha mantenido durante distintos gobiernos debido a actos de corrupción y mala administración. Casos como el Hospital Nacional de Chimaltenango reflejan cómo recursos destinados a mejorar la salud pública fueron desviados, perjudicando directamente a miles de guatemaltecos.

7.1.5 Consecuencias para la población guatemalteca

La corrupción en salud afecta principalmente a las personas más vulnerables, quienes muchas veces deben endeudarse para recibir atención médica. Además de generar sufrimiento y pérdida de vidas, también provoca desconfianza hacia las instituciones públicas y aumenta el descontento social.

7.1.6 Importancia de fortalecer el sistema de salud

Es necesario combatir la corrupción y mejorar la administración de los recursos públicos para garantizar hospitales dignos y abastecidos. Un sistema de salud eficiente y transparente

puede mejorar la calidad de vida de la población y proteger uno de los derechos más importantes de los ciudadanos.

7.2 El derecho a la educación: Brechas de calidad e infraestructura

7.2.1 La corrupción y el derecho a la educación

La educación es fundamental para el desarrollo personal y social, pero la corrupción afecta la calidad educativa y limita las oportunidades de miles de estudiantes. Cuando los recursos destinados a escuelas son mal utilizados, la enseñanza se vuelve deficiente y desigual.

7.2.2 Brechas de calidad educativa

En Guatemala existen grandes diferencias entre escuelas con suficientes recursos y otras que carecen de materiales básicos. La corrupción influye en el manejo del presupuesto, la contratación de personal y la distribución de recursos, afectando principalmente a estudiantes de comunidades rurales y familias de bajos ingresos.

7.2.3 Problemas de infraestructura escolar

Muchas escuelas públicas presentan daños en su infraestructura debido a la mala administración de fondos públicos. Existen centros educativos sin agua potable, electricidad o aulas adecuadas, lo que perjudica el aprendizaje y la seguridad de los estudiantes.

7.2.4 Consecuencias para estudiantes y familias

Los estudiantes son las principales víctimas de la corrupción educativa, ya que reciben una formación limitada y con menos oportunidades de superación. Esto genera desigualdad social, frustración y desconfianza hacia el sistema educativo.

7.2.5 Importancia de combatir la corrupción en la educación

Combatir la corrupción es necesario para garantizar una educación justa y de calidad. La transparencia en el uso de recursos, las auditorías y la participación de la comunidad ayudan a mejorar el sistema educativo y prevenir irregularidades.

7.2.6 Educación de calidad como base para el desarrollo

Una educación de calidad contribuye al desarrollo económico y social del país. Además de transmitir conocimientos, también forma valores importantes para construir una sociedad más honesta y responsable.

7.3 Seguridad alimentaria y nutrición

7.3.1 El derecho a la seguridad alimentaria y nutricional

La seguridad alimentaria garantiza que todas las personas tengan acceso a alimentos suficientes y nutritivos. En Guatemala, este derecho es fundamental para combatir la pobreza, mejorar la salud y promover el bienestar de la población.

7.3.2 Disponibilidad y acceso a los alimentos

Aunque exista producción de alimentos, muchas familias no pueden acceder a ellos debido a la pobreza y el aumento de precios. En comunidades rurales también existen dificultades por la distancia y la falta de infraestructura adecuada.

7.3.3 Nutrición y consumo adecuado de alimentos

Una alimentación balanceada es esencial para el crecimiento y la salud. Sin embargo, muchas familias carecen de recursos o información para mantener una dieta adecuada, aumentando los problemas de desnutrición infantil.

7.3.4 La desnutrición y sus consecuencias

La desnutrición afecta principalmente a niños de comunidades vulnerables y limita su desarrollo físico e intelectual. Este problema también perjudica el rendimiento escolar y reduce las oportunidades futuras de miles de personas.

7.3.5 Políticas y acciones en Guatemala

Guatemala ha creado leyes y programas para combatir la desnutrición y mejorar la seguridad alimentaria. A pesar de ello, la pobreza y la desigualdad continúan siendo grandes obstáculos para garantizar una alimentación adecuada.

7.3.6 Importancia de garantizar la seguridad alimentaria

Garantizar una buena alimentación es fundamental para el desarrollo del país. Una población bien alimentada tiene mejores oportunidades de aprendizaje, salud y crecimiento económico.

7.4 El derecho a la vivienda y a los servicios básicos

7.4.1 La vivienda como parte de los derechos humanos

La vivienda digna es un derecho fundamental relacionado con la seguridad, salud y bienestar de las personas. No solo implica tener una casa, sino también acceso a servicios básicos y condiciones adecuadas de vida.

7.4.2 Situación de las comunidades vulnerables en Guatemala

Muchas familias guatemaltecas viven en asentamientos o zonas de riesgo debido a la pobreza y falta de oportunidades. La ausencia de servicios básicos y la poca inversión pública afectan principalmente a las comunidades más vulnerables.

7.4.3 El asentamiento “Dios es Fiel” y la problemática habitacional

El caso del asentamiento “Dios es Fiel” refleja la difícil realidad habitacional que viven muchas familias. La falta de soluciones permanentes y el riesgo de inundaciones muestran la necesidad de políticas públicas más humanas y efectivas.

7.4.4 La importancia de los servicios básicos

Servicios como agua potable, electricidad y drenajes son indispensables para vivir dignamente. La falta de estos recursos afecta la salud, educación y calidad de vida de miles de personas.

7.4.5 Pobreza, desigualdad y exclusión social

La crisis de vivienda está relacionada con la pobreza y desigualdad social. Muchas familias no cuentan con ingresos suficientes para acceder a un hogar seguro y terminan viviendo en condiciones precarias.

7.4.6 Responsabilidad de las autoridades y participación ciudadana

El Estado debe garantizar viviendas dignas y servicios básicos para toda la población. Además, la participación ciudadana es importante para exigir transparencia y soluciones reales a los problemas habitacionales.

7.5 Seguridad social y previsión para el futuro

7.5.1 La importancia de la seguridad social

La seguridad social protege a las personas ante enfermedades, accidentes, desempleo y vejez. Este derecho permite brindar estabilidad económica y acceso a servicios médicos para mejorar la calidad de vida.

7.5.2 La previsión social como preparación para el futuro

La previsión social consiste en prepararse económicamente para enfrentar necesidades futuras. Ahorrar y participar en programas de protección social ayuda a garantizar estabilidad y tranquilidad durante la vejez.

7.5.3 El papel del IGSS y otras instituciones

El IGSS es una de las principales instituciones encargadas de brindar seguridad social en Guatemala. Sin embargo, muchas personas que trabajan en el sector informal aún no cuentan con protección médica ni económica.

7.5.4 El envejecimiento y los desafíos sociales

El aumento de la población adulta mayor representa un reto para los sistemas de seguridad social. Por ello, es importante fortalecer programas de salud y apoyo económico para garantizar una vida digna en la vejez.

7.5.5 Cultura de ahorro y previsión social

Promover el ahorro y la educación financiera ayuda a las personas a prepararse mejor para el futuro. La previsión social no solo beneficia a nivel individual, sino también al desarrollo económico del país.

7.5.6 Seguridad social y dignidad humana

La seguridad social está relacionada con la dignidad humana, ya que busca proteger el bienestar de las personas en todas las etapas de la vida. Fortalecer estos sistemas permite construir una sociedad más justa y solidaria.

8. Impacto en los derechos Culturales

8.1 Perdida de lenguas mayas y su impacto cultural

8.1.1 Conservación de las lenguas indígenas

La UNESCO informó que en 2020 el 43% de las 6,000 lenguas del mundo estaban en peligro de desaparecer. Además, muy pocos idiomas forman parte de la educación formal y menos de cien predominan en los medios digitales.

La extinción de un idioma ocurre cuando cada vez menos personas lo hablan, deja de enseñarse a niños y jóvenes y se usa en pocos espacios de comunicación. Esto sucede por factores externos, como la falta de apoyo del gobierno o la discriminación hacia sus hablantes, y factores internos, como la disminución de hablantes o la pérdida de valor que las mismas comunidades le dan al idioma. Todo esto afecta la transmisión del idioma entre generaciones y pone en riesgo su supervivencia.

8.1.2 Estudio sobre los idiomas indígenas en Guatemala

Un estudio del BID sobre los idiomas indígenas en Guatemala analizó datos de los censos de población para conocer el estado de las lenguas indígenas. El estudio tomó en cuenta tres factores: la transmisión del idioma entre generaciones, el número de hablantes y la proporción de hablantes respecto a la población total.

Según los resultados, 6 de los 22 idiomas indígenas de Guatemala están en alto riesgo de desaparecer: el Popti', Kaqchikel, Mopan, Poqomam, Sakapulteko y Sipakapense. Esto se debe a que cada vez menos niños aprenden estos idiomas y ha disminuido el número de personas que los hablan. Además, muchos niños y niñas están aprendiendo únicamente español, lo que pone en peligro la conservación de las lenguas indígenas y la cultura de los pueblos originarios.

8.1.3 Tomando acción para evitar la pérdida de los idiomas indígenas

Para evitar la pérdida de los idiomas indígenas, es necesario tomar acciones según el nivel de riesgo que tenga cada lengua. Los idiomas que todavía tienen muchos hablantes pueden fortalecerse ampliando los lugares donde se usan, como en escuelas, servicios públicos, bancos y empresas. También es importante mejorar la educación bilingüe intercultural mediante mejor formación docente y materiales educativos adecuados.

Además, las comunidades indígenas y la sociedad civil deben impulsar el uso de los idiomas a través de las tecnologías digitales y la creación de contenido en internet. Un ejemplo en Guatemala es el proyecto para crear artículos de Wikipedia en idioma kaqchikel. En el caso de los idiomas que están en grave peligro de desaparecer, es fundamental documentarlos y

preservarlos mediante textos, grabaciones y materiales audiovisuales para conservarlos y ponerlos al alcance del público.

8.2 Discriminación hacia los pueblos indígenas y sus tradiciones culturales

8.2.1 En junio de 2021, la Corte Interamericana de Derechos Humanos analizó el caso del Pueblo Maya Kaqchikel de Sumpango contra Guatemala, relacionado con la reforma de la ley de telecomunicaciones para garantizar el derecho de los pueblos indígenas a tener sus propios medios de comunicación.

Durante la audiencia, representantes de radios comunitarias indígenas explicaron que han sufrido criminalización, allanamientos y decomisos de equipos por transmitir en idiomas indígenas. También destacaron que estas radios son importantes para informar a las comunidades sobre educación, salud, participación ciudadana, derechos de las mujeres y cultura.

Además, señalaron que las radios comunitarias ayudan a mantener la comunicación con migrantes en Estados Unidos y preservan idiomas mayas como el Mam, ya que gran parte de la programación se transmite en lenguas indígenas.

8.2.2 En Guatemala se han logrado algunos avances importantes en derechos humanos gracias al trabajo de funcionarios, defensores y líderes sociales comprometidos con la justicia. Entre los principales avances destacan la reducción de homicidios y una decisión de la Corte de Constitucionalidad en 2015 que reconoció el derecho de las comunidades indígenas a ser consultadas sobre proyectos que las afecten.

También se valoran los esfuerzos para proteger a periodistas, combatir la trata de personas y mejorar las estadísticas sobre violencia contra la mujer para crear mejores políticas públicas. Además, la CICIG y el Ministerio Público tuvieron un papel importante en la lucha contra la corrupción y el crimen organizado, logrando sentencias en casos de alto impacto relacionados con corrupción, secuestros, extorsiones y otros delitos.

8.3 Protección del patrimonio cultural guatemalteco

8.3.1 La Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural es la institución encargada de proteger, conservar y promover el patrimonio cultural y natural de Guatemala. Su trabajo incluye crear estrategias y programas para investigar, rescatar, registrar y restaurar bienes culturales tangibles e intangibles, respetando la diversidad cultural y fomentando la convivencia pacífica.

También busca evitar el deterioro, destrucción o salida ilegal de objetos y documentos culturales del país, además de proteger los sitios arqueológicos, parques y lugares sagrados.

Entre sus principales funciones están apoyar museos y bibliotecas, conservar el patrimonio natural y cultural, y promover el conocimiento de la historia y multiculturalidad de Guatemala para fortalecer la cultura de paz y el desarrollo sostenible.

8.3.2 El IDAEH es una dirección técnica del Ministerio de Cultura y Deportes de Guatemala encargada de proteger, conservar y restaurar el patrimonio cultural y natural del país. Supervisa investigaciones, excavaciones y restauraciones de bienes patrimoniales, además de decidir si ciertos edificios históricos pueden restaurarse o deben demolerse por daños graves.

También coordina la recolección y protección de piezas históricas desde la época precolombina hasta la republicana, propone la creación de monumentos y parques arqueológicos, y asesora a museos en la conservación y clasificación de sus colecciones. Además, crea reglamentos para garantizar el cumplimiento de las leyes de protección del patrimonio cultural.

8.3.3 Los bienes culturales inmuebles forman parte del patrimonio cultural tangible de Guatemala y son aquellos que no pueden trasladarse de un lugar a otro. Según la ley, incluyen construcciones y sitios históricos como la arquitectura prehispánica, colonial y republicana, centros históricos, ciudades antiguas, sitios arqueológicos y paleontológicos, además de inscripciones y representaciones prehispánicas. También abarcan lugares con valor cultural y natural excepcional, como templos, parques arqueológicos y edificios históricos importantes para la historia y cultura del país.

8.4 Influencia de la globalización en la cultura de Guatemala

8.4.1 La globalización ha generado desigualdades entre países desarrollados y en desarrollo, afectando también a las comunidades locales en Guatemala. Aunque ha habido algunas mejoras económicas, muchos sectores de la población siguen siendo marginados, lo que impacta su bienestar y salud.

En Guatemala, la globalización se basa en cinco procesos principales: producción para exportación, inversión extranjera, acceso a mercados internacionales, mayor oferta de bienes y cambios en las políticas nacionales. Esto ha provocado cambios en la agricultura tradicional, aumentando la producción comercial y la explotación de recursos naturales.

Además, estos cambios han transformado la organización familiar y comunitaria, afectando costumbres tradicionales y la salud de las personas. Aunque la mayor oferta de productos ha reducido precios y aumentado opciones, también ha impulsado el consumo de bienes no esenciales y cambios en la percepción de los servicios públicos y medicamentos económicos.

8.4.2 Guatemala posee una gran riqueza cultural e histórica gracias a la herencia maya y la influencia española, pero enfrenta varios desafíos para preservar su arte y cultura. Uno de

los principales problemas es la pobreza, que limita el acceso de muchas personas a actividades culturales y hace que las necesidades básicas sean la prioridad.

También existe poca inversión en el sector cultural, lo que provoca falta de museos, teatros y espacios adecuados para promover el arte. Además, la globalización puede afectar la identidad cultural del país, ya que las influencias extranjeras muchas veces desplazan las expresiones artísticas locales.

Otro reto importante es la educación cultural, debido a problemas como la deserción escolar y la baja calidad educativa. Por eso, se considera necesario incluir más arte y cultura guatemalteca en la educación y fomentar la participación de los jóvenes en actividades artísticas.

Para enfrentar estos desafíos se necesita el trabajo conjunto del gobierno, las comunidades y las organizaciones culturales, con políticas públicas que ayuden a preservar y fortalecer la identidad cultural de Guatemala.

9. Impacto de la corrupción en Guatemala

La corrupción es uno de los problemas más graves que afectan el desarrollo de Guatemala, ya que influye negativamente en la economía, la política, la seguridad y la calidad de vida de la población. El mal uso de los recursos públicos provoca pobreza, desigualdad, desconfianza en las instituciones y limita el crecimiento del país.

9.1 Impactos principales

9.1.1 Impacto económico

La corrupción afecta gravemente la economía de Guatemala porque mucho dinero público destinado a salud, educación, carreteras y seguridad es robado o utilizado de manera incorrecta. Esto provoca menor inversión extranjera, pobreza, desempleo y limita el crecimiento económico del país. Además, muchos proyectos importantes no se realizan correctamente porque los recursos no llegan a donde deberían.

9.1.2 Impacto social

La corrupción afecta directamente a la sociedad porque muchas comunidades no reciben servicios básicos de calidad, como agua potable, salud, educación e infraestructura. Esto aumenta la desigualdad social, ya que pequeños grupos se benefician mientras gran parte de la población resulta perjudicada. También provoca que las personas pierdan confianza en las instituciones públicas y en las autoridades.

9.1.3 Impacto político

La corrupción debilita la democracia y el Estado de derecho. En muchos casos provoca compra de votos, fraude electoral, abuso de poder e influencia política indebida. Todo esto genera inestabilidad política y conflictos sociales, además de afectar la transparencia en las decisiones del gobierno.

9.1.4 Impacto en educación y salud

Cuando existe corrupción, las escuelas y hospitales reciben menos recursos de los necesarios. En educación se observa falta de materiales, tecnología e infraestructura adecuada, lo que reduce la calidad educativa. En salud existe escasez de medicamentos, hospitales en malas condiciones y mala atención médica, afectando principalmente a las personas con menos recursos.

9.1.5 Impacto en la seguridad

La corrupción facilita la impunidad y el crecimiento del crimen organizado. En algunos casos, autoridades aceptan sobornos o no aplican correctamente la ley. Como consecuencia, muchos delitos quedan sin castigo y aumenta la violencia e inseguridad en el país.

9.2 Índice de Percepción de la Corrupción

9.2.1 ¿Qué es el IPC?

El Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) es elaborado cada año por Transparencia Internacional. Este índice mide cómo se percibe la corrupción en el sector público de cada país utilizando una escala de 0 a 100, donde 0 representa un país muy corrupto y 100 un país muy transparente.

9.2.2 IPC en Guatemala

En 2024, Guatemala obtuvo 25 puntos sobre 100 y se ubicó aproximadamente en el puesto 146 de 180 países evaluados. Aunque existió una pequeña mejora respecto a 2023, cuando obtuvo 23 puntos, sigue existiendo una alta percepción de corrupción en las instituciones públicas, la política y el sistema judicial.

El mejor resultado histórico de Guatemala fue en 2009 con 34 puntos. Uno de los peores resultados recientes fue en 2023 con 23 puntos, mientras que en 2025 el país subió a 26 puntos, mostrando una ligera mejora.

9.3 La debilidad institucional y la cooptación del Estado en Guatemala

9.3.1 ¿Qué es la cooptación?

La cooptación ocurre cuando grupos poderosos controlan instituciones públicas para obtener beneficios personales, políticos o económicos en lugar de trabajar para el bienestar de la población.

9.3.2 La debilidad institucional

La debilidad institucional sucede cuando instituciones como tribunales, ministerios, municipalidades o fuerzas de seguridad no funcionan de manera eficiente, transparente o justa.

9.3.3 La debilidad institucional y la cooptación del Estado en Guatemala

En Guatemala, la influencia de grupos políticos, económicos y criminales dentro del Estado ha provocado la pérdida de independencia y credibilidad de muchas instituciones públicas. Esto ha generado dificultades para investigar casos de corrupción, falta de transparencia y uso indebido de recursos públicos.

Además, continúan prácticas como el nepotismo, el clientelismo y el desvío de fondos estatales. Muchos casos de corrupción avanzan lentamente o nunca se resuelven, lo que aumenta la desconfianza de la población hacia las autoridades. La corrupción también afecta la economía nacional porque muchas empresas consideran riesgoso invertir en lugares donde existe impunidad y poca seguridad jurídica. A pesar de esto, distintos sectores buscan fortalecer la transparencia, la justicia y la participación ciudadana para recuperar la confianza en las instituciones del Estado.

9.4 El costo económico de la corrupción para el Estado de Guatemala

9.4.1 ¿Cuál es el costo económico de la corrupción?

El costo económico de la corrupción es la cantidad de dinero y recursos que el país pierde debido a sobornos, fraude, robo de fondos públicos y mal uso del dinero del Estado. Esto reduce los recursos disponibles para salud, educación, infraestructura y programas sociales.

9.4.2 Costo económico del Estado de Guatemala

9.4.3 ¿Cuánto dinero pierde Guatemala?

9.4.4 ¿Cómo se pierde ese dinero?

El dinero se pierde mediante sobornos, contratos falsos, plazas fantasma, facturas falsas, sobrevaloración de obras y desvío de fondos públicos. Todo esto provoca que muchos recursos no lleguen a donde realmente se necesitan. Además, la corrupción reduce la confianza de inversionistas extranjeros, limita el crecimiento económico y aumenta la desigualdad social. Muchas personas también pierden la confianza en las instituciones públicas debido a la impunidad y los malos servicios.

9.5 Consecuencias de la corrupción en el desarrollo humano y la pobreza en Guatemala

9.5.1 Corrupción

La corrupción tiene efectos muy graves en el desarrollo humano y en el aumento de la pobreza, porque impide que los recursos del Estado lleguen correctamente a la población.

9.5.2 Impacto en el desarrollo humano

El desarrollo humano tiene que ver con la calidad de vida de las personas, como la educación, la salud y las oportunidades económicas. Cuando hay corrupción y mal manejo de recursos, todo esto se ve afectado. En la educación hay menos inversión en escuelas y materiales educativos, muchas veces la infraestructura está en malas condiciones y también hace falta tecnología y maestros. Todo eso reduce las oportunidades para los jóvenes y afecta su aprendizaje.

En la salud también hay muchos problemas, como falta de medicamentos, equipo médico y hospitales en malas condiciones. Por la falta de recursos, muchas personas reciben una mala atención médica y eso aumenta el riesgo de enfermedades e incluso de mortalidad.

Además, se limitan las oportunidades de desarrollo porque hay menos empleo y menos crecimiento económico. Las comunidades rurales y las personas más vulnerables son las más afectadas, y muchas veces las personas migran porque no encuentran buenas condiciones de vida en el país.

9.5.3 Consecuencias en la pobreza

La corrupción también tiene muchas consecuencias en la pobreza. Una de las principales es el aumento de la desigualdad, porque normalmente beneficia a pequeños grupos con poder político o económico, mientras gran parte de la población sigue viviendo en pobreza.

También existe un mal uso de los programas sociales, ya que muchas veces los recursos destinados para ayudar a las personas son desviados, repartidos injustamente o simplemente no llegan a quienes realmente los necesitan.

Las personas con menos recursos son las más afectadas porque tienen menor acceso a servicios básicos como agua potable, buenas carreteras, escuelas y centros de salud. Muchas comunidades viven con servicios insuficientes por la mala administración del dinero público. Además, la corrupción crea un ciclo de pobreza, porque al haber menos inversión en educación y salud también hay menos oportunidades de trabajo y desarrollo. Esto provoca más pobreza, desigualdad y exclusión social para muchas personas.

9.6 El desafío de la justicia y la impunidad en Guatemala

9.6.1 Impunidad y sistema de justicia

La impunidad ocurre cuando los delitos no reciben castigo, lo que debilita la confianza de la población en las instituciones del Estado. En Guatemala, esto se refleja en casos de corrupción, violencia y crimen organizado que muchas veces quedan sin resolver.

El sistema de justicia enfrenta problemas como debilidad institucional, lentitud en los procesos, falta de independencia y posibles actos de corrupción interna. También existe influencia política en algunas decisiones judiciales y amenazas contra fiscales, jueces y periodistas que investigan casos relevantes. A esto se suma el acceso desigual a la justicia, especialmente para personas de bajos recursos o de áreas rurales.

9.6.2 Consecuencias y fortalecimiento de la justicia

La impunidad contribuye al aumento de la corrupción, al fortalecimiento de estructuras criminales y a la pérdida de confianza ciudadana en las instituciones. Además, afecta la estabilidad del país, la inversión y el desarrollo social y económico.

Para enfrentar este problema es necesario fortalecer las instituciones judiciales, garantizar la independencia de jueces y fiscales, mejorar la transparencia, proteger a quienes denuncian actos ilícitos y fomentar la participación ciudadana en la vigilancia del sistema de justicia.

9.7 La corrupción en las municipalidades de Guatemala

9.7.1 Formas y consecuencias de la corrupción municipal

La corrupción en las municipalidades se manifiesta mediante el mal uso de fondos públicos, sobrevaloración de obras, plazas fantasma, nepotismo y sobornos en la asignación de contratos. Estas prácticas afectan directamente la administración local y el uso eficiente de los recursos.

Sus consecuencias incluyen servicios públicos deficientes como agua, recolección de basura y carreteras en mal estado, además de un aumento en la pobreza local. También genera desconfianza hacia las autoridades municipales y limita el desarrollo comunitario, afectando proyectos como escuelas, centros de salud e infraestructura básica.

9.7.2 Factores y formas de combate

Entre los factores que favorecen la corrupción destacan la falta de transparencia, la poca fiscalización, la impunidad y la baja participación ciudadana, así como intereses políticos y económicos dentro de las autoridades locales. Para combatirla es necesario implementar auditorías y controles financieros, fortalecer la transparencia en contratos y gastos públicos, promover la denuncia ciudadana, aplicar sanciones efectivas a funcionarios corruptos y fomentar la educación en valores y ética pública.

9.8 La digitalización como arma de doble filo en Guatemala

9.8.1 Concepto, beneficios y riesgos

La digitalización consiste en el uso de tecnologías digitales para realizar actividades como trámites, educación, comunicación y comercio. En Guatemala ha permitido mejorar el acceso a la información, agilizar servicios, impulsar el comercio electrónico y facilitar la educación virtual. Sin embargo, también presenta riesgos importantes como la desigualdad digital, ya que no toda la población tiene acceso a internet o dispositivos. Además, se incrementan los ciberdelitos como fraudes y robo de información, así como la desinformación en redes sociales. También existen riesgos en la privacidad de los datos y una creciente dependencia tecnológica.

9.8.2 Situación en Guatemala y desafíos

En el país, la digitalización ha avanzado en áreas como banca, educación y trámites en línea, facilitando muchos procesos. Sin embargo, persisten limitaciones importantes, especialmente en zonas rurales donde el acceso a internet es reducido.

También existe falta de capacitación tecnológica en parte de la población y debilidades en seguridad informática, lo que aumenta la vulnerabilidad ante ataques cibernéticos. Por ello, el reto principal es ampliar el acceso, mejorar la educación digital y fortalecer la seguridad tecnológica en el país.

10. Casos de corrupción en Guatemala

10.1 Casos de corrupción en el sector salud

10.1.1 Casos de corrupción en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social -IGSS-

10.1.1.1 Negociantes de la salud

En octubre de 2015, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) desarticulaban una estructura criminal dentro del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), integrada por funcionarios, empleados, particulares y empresarios farmacéuticos. El objetivo de esta red era manipular licitaciones y

favorecer a determinados proveedores de medicamentos a cambio de beneficios económicos ilícitos.

Entre las personas implicadas se encontraban Gustavo Adolfo Alejos Cámbara, Óscar Armando García Muñoz, Hugo René Navas Bonilla, Alejandro Toledo Enríquez Paz y Juan Pablo Muralles Morán. Las investigaciones determinaron que la red criminal modificaba el listado de medicamentos, pagaba sobornos para incluir o excluir productos y promovía el consumo injustificado de medicamentos para beneficiar a empresas vinculadas con Gustavo Alejos.

Durante una conferencia de prensa, la entonces fiscal general Thelma Aldana y el comisionado Iván Velásquez dieron a conocer el *modus operandi* de la estructura. Esta funcionaba con distintos actores: operadores, proveedores, funcionarios periféricos y funcionarios centrales, cada uno con roles específicos dentro del esquema de corrupción. Los operadores conectaban a proveedores con la red y aseguraban adjudicaciones mediante comisiones ilegales; los proveedores participaban en la venta de medicamentos al IGSS; los funcionarios periféricos modificaban el listado básico de medicamentos según intereses de la estructura; y los funcionarios centrales tomaban decisiones administrativas y de planificación en los procesos de adquisición.

El 14 de junio de 2023, Gustavo Alejos fue condenado a ocho años y ocho meses de prisión por asociación ilícita, tráfico de influencias y cohecho activo dentro del caso “Negociantes de la Salud”, junto a otros exfuncionarios y empresarios del sector. Sin embargo, tras la salida de la CICIG y los cambios en el Ministerio Público, el avance de este y otros casos de corrupción se ha visto debilitado.

10.1.1.2 Caso IGSS–PISA

El caso IGSS–PISA se originó en 2014 tras la adjudicación de un contrato del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) a la Droguería PISA de Guatemala S.A., por aproximadamente Q116 millones, para la prestación de servicios de diálisis peritoneal en distintos departamentos del país. En 2015, el Ministerio Público (MP), la Policía Nacional Civil (PNC) y la extinta CICIG iniciaron acciones penales por la adjudicación irregular del contrato, incluyendo capturas y órdenes de aprehensión contra funcionarios del IGSS y representantes de la empresa.

Entre los primeros señalados se encontraban Walter Omar Linares Pacheco, detenido por incumplimiento de deberes; Francisco Cortez Bocaletti, jefe del Departamento de Servicios Contratados del IGSS; y Carlos Alberto Revolorio Galindo, representante legal de PISA. Las investigaciones indicaron que los implicados conocían fallas graves en el servicio, pero no activaron controles ni medidas correctivas, poniendo en riesgo la vida de los pacientes.

Posteriormente, interceptaciones telefónicas revelaron que funcionarios del IGSS habrían permitido irregularidades en complicidad con la empresa, ocultando información sobre el contrato NOG 3381625. A la empresa se le atribuyeron prácticas fraudulentas y el incumplimiento de regulaciones sanitarias.

Las investigaciones ampliaron el caso hacia la Junta Directiva y la Junta de Licitación del IGSS, señalando falta de capacidad técnica de la empresa, subcontrataciones prohibidas y posibles redes de tráfico de influencias, sobornos y acuerdos ilícitos entre funcionarios y representantes de PISA. Asimismo, la Unidad de Extinción de Dominio analizó alrededor de Q12 millones vinculados al contrato por posibles irregularidades en su uso.

En la fase judicial, 17 personas fueron ligadas a proceso, incluyendo miembros de la Junta Directiva del IGSS y representantes de PISA, por delitos como fraude, asociación ilícita, cohecho activo, tráfico de influencias e incumplimiento de deberes. Varios fueron enviados a prisión preventiva.

En conjunto, el caso IGSS–PISA es considerado uno de los escándalos más graves de corrupción en el sector salud en Guatemala, debido al uso de recursos públicos en un servicio médico crítico y el impacto directo en la atención de pacientes con insuficiencia renal.

10.2 Defraudación aduanera y su impacto económico

10.2.1 Caso La Línea

El caso “La Línea” es una investigación emblemática de corrupción en Guatemala que expuso una red de defraudación aduanera dentro de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT). Fue descubierto en 2015 por el Ministerio Público (MP) y la CICIG, tras una investigación iniciada en 2014 a partir de escuchas telefónicas autorizadas judicialmente.

El 16 de abril de 2015 se realizó un operativo con más de 20 allanamientos a nivel nacional, donde fueron capturados funcionarios de la SAT y tramitadores aduaneros involucrados en una estructura que permitía el ingreso de mercancías sin pagar los impuestos completos a cambio de sobornos.

El nombre “La Línea” proviene del sistema de comunicación que utilizaba la red: una línea telefónica directa mediante la cual los importadores negociaban el monto del soborno según la mercancía y los impuestos que buscaban evadir.

Las investigaciones revelaron una estructura jerárquica. En la parte operativa estaban los tramitadores aduaneros, en niveles intermedios funcionarios de la SAT que alteraban registros, y en niveles superiores posibles vínculos con altos funcionarios del Ejecutivo. Entre los principales señalados destacó Juan Carlos Monzón, secretario privado de la vicepresidenta Roxana Baldetti, identificado como pieza clave en la coordinación de la red.

El caso generó una crisis política de gran escala, ya que vinculó indirectamente al presidente Otto Pérez Molina y a la vicepresidenta Roxana Baldetti. Esto provocó protestas masivas en la Plaza de la Constitución en abril de 2015, consideradas uno de los movimientos anticorrupción más grandes del país.

La presión social y judicial llevó a la renuncia de Baldetti en mayo de 2015 y a su captura posterior, así como a la renuncia y detención de Otto Pérez Molina en septiembre del mismo año. Ambos enfrentaron cargos por asociación ilícita, cohecho pasivo y defraudación aduanera, recibiendo condenas en distintos procesos.

Un elemento clave del caso fue el uso de colaboradores eficaces, como Juan Carlos Monzón y Salvador Estuardo González (“Eco”), quienes aportaron información interna y evidencia operativa para dismantelar la estructura. Además, se emplearon interceptaciones telefónicas y análisis financiero como pruebas principales. En conjunto, “La Línea” se consolidó como un punto de inflexión en la historia política del país, marcando un avance importante en la lucha anticorrupción y en la cooperación entre el Ministerio Público y la CICIG.

10.3 Corrupción en infraestructura y obra pública

10.3.1 Ministerio de Comunicaciones

10.3.1.1 Caso Odebrecht

El caso Odebrecht salió a la luz el 21 de diciembre de 2016, cuando el Departamento de Justicia de Estados Unidos reveló que la constructora brasileña había pagado sobornos en varios países de América Latina para obtener contratos de obra pública. En Guatemala, las investigaciones señalaron pagos ilícitos entre 2013 y 2015 a funcionarios y políticos para favorecer proyectos de infraestructura.

Uno de los proyectos vinculados fue la ampliación de la Ruta CA-2 Occidente, aprobada en 2011 mediante financiamiento internacional. Según las investigaciones, funcionarios y actores políticos habrían recibido sobornos relacionados con la adjudicación del contrato. El caso involucró a figuras como el exministro de Comunicaciones Alejandro Sinibaldi y el excandidato presidencial Manuel Baldizón. La CICIG y la FECl identificaron una red de pagos ilícitos y posible lavado de dinero vinculado a contratos de obra pública.

En el proceso judicial, Sinibaldi fue enviado a juicio por delitos como lavado de dinero y cohecho pasivo, luego de resoluciones de la Corte de Constitucionalidad que permitieron la continuidad del proceso. El caso es considerado uno de los mayores escándalos de corrupción en infraestructura en el país. El Ministerio Público también reportó posibles irregularidades en investigaciones previas, incluyendo expedientes manipulados o archivados de forma irregular, lo que habría afectado el avance del caso.

En 2022, la empresa Odebrecht (bajo el nombre CNO S.A.) inició un proceso de conciliación contra el Estado de Guatemala por el contrato de la CA-2 Occidente, alegando pagos pendientes y costos derivados de la suspensión del proyecto en 2017. El Estado, por su parte, sostiene que existían saldos a su favor, lo que mantiene el conflicto sin resolución definitiva. En conjunto, el caso continúa abierto en aspectos legales y financieros, y sigue siendo un referente de corrupción en contratación de obra pública en Guatemala.

10.4 Cooptación y captura de instituciones

10.4.1 Caso cooptación del Estado

El caso de Cooptación del Estado surgió a partir de la investigación del escándalo “La Línea” en 2015. Inicialmente se trataba de una red de corrupción aduanera, pero las escuchas telefónicas y allanamientos revelaron una estructura criminal mucho más amplia con alcance en altos cargos del Estado, incluyendo al presidente Otto Pérez Molina y la vicepresidenta Roxana Baldetti.

Las investigaciones determinaron que la red operaba desde 2008, antes del gobierno del Partido Patriota, utilizando empresas, intermediarios (testaferros) y movimientos financieros para construir un esquema complejo de lavado de dinero y financiamiento ilícito. Este sistema tuvo dos objetivos principales: financiar la campaña electoral de 2011 y sostener operaciones dentro del gobierno entre 2012 y 2015 para enriquecimiento ilícito.

La red estuvo vinculada a otros casos como La Línea, Terminal de Contenedores y el Caso del Lago de Amatitlán, evidenciando una estructura extendida. La investigación financiera mostró el flujo de dinero entre empresas y cuentas, beneficiando directamente a Pérez Molina y Baldetti, quienes habrían utilizado estos fondos para gastos personales como vehículos, propiedades, viajes y bienes de lujo.

Se concluyó que no se trataba de corrupción aislada, sino de una red político-económica que capturó instituciones del Estado mediante mecanismos legales y electorales. El financiamiento electoral ilícito del Partido Patriota se realizó mediante empresas vinculadas a operadores del partido, como COMERCIAL URMA, PUBLICMER, PUBLIASES y SERPUMER, que recibían pagos de medios de comunicación y posteriormente habrían sido beneficiadas con contratos estatales. Estos recursos no fueron reportados al Tribunal Supremo Electoral y fueron utilizados para la campaña electoral.

Otra modalidad fue el uso de empresas de papel y transacciones simuladas para ocultar el origen del dinero, así como la triangulación de aportes mediante intermediarios que figuraban como financistas oficiales. En conjunto, estas prácticas conformaron un sistema estructurado de financiamiento ilegal que permitió la captura del Estado, afectando la transparencia del proceso electoral y el funcionamiento de instituciones públicas en Guatemala.

10.4.2 Tribunal Supremo Electoral (TSE)

10.4.2.1 Crisis electoral 2023

En el contexto de las elecciones generales de 2023 en Guatemala, el proceso electoral que llevó a Bernardo Arévalo y al Movimiento Semilla a la presidencia derivó en una de las crisis institucionales más tensas de la historia reciente del país.

Tras los resultados de primera y segunda vuelta, el Ministerio Público (MP), a través de la FECl, inició acciones judiciales que cuestionaron la validez del proceso electoral y la legalidad del partido Movimiento Semilla. Estas acciones fueron interpretadas por diversos sectores como un intento de revertir o debilitar resultados ya oficializados por el Tribunal Supremo Electoral (TSE).

El punto más crítico ocurrió el 29 y 30 de septiembre de 2023, cuando la FECl realizó un operativo de aproximadamente 21 horas en la sede del TSE, donde se incautaron cajas con documentos originales de la primera vuelta electoral, incluyendo actas de más de 25,000 mesas de votación y alrededor de 125,000 documentos oficiales.

El operativo, con apoyo de la Policía Nacional Civil, generó tensiones entre fiscales y magistrados del TSE, quienes intentaron impedir la extracción de los documentos. Las autoridades electorales denunciaron vulneraciones al orden institucional, mientras que la Corte de Constitucionalidad no suspendió la diligencia pese a los amparos presentados.

Posteriormente, el fiscal Rafael Curruchiche justificó las acciones como parte de una investigación en curso, aunque sus declaraciones fueron ampliamente cuestionadas. Misiones internacionales como la OEA habían señalado previamente que el proceso electoral se desarrolló con normalidad y sin evidencia suficiente de fraude.

La crisis escaló cuando el juez Fredy Orellana declaró la nulidad del partido Movimiento Semilla, a solicitud de la FECl, por supuestas irregularidades en su conformación. Como parte de esta decisión, se emitieron oficios al TSE y al Congreso para ejecutar efectos jurídicos de la nulidad en plazos muy cortos.

Ante esto, los dirigentes de Semilla acudieron a la Corte de Constitucionalidad, argumentando que existía un amparo previo que protegía la integridad del proceso electoral y la validez de los resultados. También solicitaron que se respetaran los cargos de elección popular obtenidos. Los diputados electos calificaron estas acciones como “terrorismo judicial y fiscal”, señalando que representaban un ataque a la institucionalidad democrática y a la voluntad popular expresada en las urnas.

10.5 Corrupción en el sector educativo

10.5.1 Universidad de San Carlos de Guatemala -USAC-

10.5.1.1 *Walter Mazariegos*

La elección de Walter Mazariegos como rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC) ha sido señalada como fraudulenta por sectores estudiantiles, docentes y organismos internacionales, generando una profunda crisis institucional dentro de la universidad. Su permanencia en el cargo y la falta de diálogo con la oposición han provocado conflictos internos y denuncias de deterioro académico, político y administrativo.

La crisis ha tenido efectos como retrasos en procesos administrativos, polarización entre estudiantes y docentes, dificultades en la prestación de servicios y debilitamiento del funcionamiento institucional, agravados por el contexto posterior a la pandemia de COVID-19. Uno de los impactos más relevantes ha sido la deserción de estudiantes en carreras como Medicina y Odontología, afectando tanto la formación profesional como el sistema de salud del país.

El proceso electoral para el período 2026–2030 ha sido parcialmente suspendido tras amparos provisionales que ordenan dejar sin efecto la elección del Cuerpo Electoral Universitario donde Mazariegos había sido declarado ganador, generando incertidumbre sobre la continuidad del nombramiento.

El proceso ha estado marcado por señalamientos de irregularidades como la exclusión de cuerpos electorales opositores, la anulación de votaciones favorables a la oposición y la limitación de participación. Durante la elección, el Consejo Superior Universitario (CSU) permitió la participación de pocos cuerpos electorales, lo que generó protestas, rompimiento de quórum y cuestionamientos de legitimidad, aunque Mazariegos fue declarado ganador.

Organismos como la OEA, la Unión Europea y la Embajada del Reino Unido han expresado preocupación por la falta de transparencia y las condiciones del proceso electoral. A nivel interno, la Contraloría General de Cuentas también ha señalado posibles incumplimientos legales relacionados con la reelección. En conjunto, el caso ha generado una crisis institucional en la USAC caracterizada por polarización, conflictos legales en curso, debilitamiento de la democracia interna y deterioro del funcionamiento académico y administrativo.

10.6 La auditoría social y los esfuerzos por la transparencia

10.6.1 Ministerio Público

10.6.1.1 *María Consuelo Porras*

Consuelo Porras es la fiscal general del Ministerio Público de Guatemala, institución encargada de la persecución penal e investigación de delitos. Su gestión ha sido ampliamente cuestionada por distintos sectores nacionales e internacionales por señalamientos relacionados con la falta de independencia institucional y el uso del sistema de justicia en contextos políticos.

Durante su administración se han señalado acciones vinculadas al manejo de información del proceso electoral de 2023, incluyendo el acceso a bases de datos del padrón electoral y operativos en instituciones electorales, lo que fue interpretado por diversos actores como una posible intervención en el proceso democrático. También se han registrado denuncias sobre acciones del Ministerio Público relacionadas con el proceso electoral, generando preocupación sobre la protección de la voluntad popular.

Asimismo, se han documentado denuncias sobre la persecución penal de fiscales, jueces, periodistas y exfuncionarios vinculados a casos anticorrupción, lo que ha provocado exilios y críticas de organizaciones de derechos humanos por un posible debilitamiento de la independencia judicial. A esto se suman señalamientos sobre el uso de mecanismos como la reserva de casos, lo que ha sido criticado por limitar la transparencia y el acceso a la justicia.

En el ámbito académico, una investigación periodística señaló posibles coincidencias significativas entre su tesis doctoral y la de otro autor, lo que generó acusaciones de posible plagio. El Ministerio Público ha rechazado estas afirmaciones, indicando que no existe evidencia concluyente.

Durante su gestión también se le ha señalado falta de avances en investigaciones de alto impacto relacionadas con corrupción, como defraudación tributaria, sobrevaloraciones en obras públicas, irregularidades en el IGSS y otros casos vinculados a estructuras políticas y funcionarios públicos.

En conjunto, su administración ha sido objeto de controversia debido a críticas sobre la efectividad del Ministerio Público, la persecución penal selectiva y el debilitamiento de la confianza institucional en el sistema de justicia en Guatemala. El tema ha sido central en el debate sobre la independencia del sistema judicial y la lucha contra la corrupción en el país.

10.7 “Plazas fantasma” en las instituciones del Estado

10.7.1 Congreso de la República

10.7.1.1 Caso “plazas fantasma”

El caso de plazas fantasma en el Congreso de la República de Guatemala inició en 2013 tras denuncias sobre contrataciones irregulares de personas que cobraban salarios sin realizar funciones reales. Investigaciones del Ministerio Público (MP) y la CICIG revelaron que, en distintas juntas directivas del Organismo Legislativo, se contrataron personas que no trabajaban en el Congreso, pero recibían salarios mensuales entre Q15,000 y Q20,000, algunas sin perfil académico adecuado o con otros empleos estatales.

En 2016, la FECI y la CICIG destaparon formalmente el caso, señalando que entre 2014 y 2015 se habrían creado estructuras de contratación irregular donde los beneficiarios figuraban en planillas sin cumplir labores reales. Se identificaron alrededor de 59 implicados, incluyendo exdiputados y trabajadores del Congreso, por delitos como abuso de autoridad, peculado y nombramientos ilegales.

Entre los señalados destacó el expresidente del Congreso Luis Rabbé, a quien se le atribuye la autorización de aproximadamente 164 plazas irregulares. También fue mencionado Arístides Crespo, ligado a proceso por su participación en estas contrataciones. Ambos casos avanzaron con capturas, procesos judiciales y medidas sustitutivas en distintos momentos.

La investigación reveló además que varias de estas personas figuraban en planillas del Congreso mientras trabajaban en otras instituciones del Estado. La FECI presentó documentos y registros como evidencia del esquema de contrataciones. Con el tiempo, el caso se debilitó tras cambios institucionales y resoluciones judiciales. En 2023, una sala confirmó el cierre del proceso, beneficiando a varios implicados, aunque algunos expedientes continuaron en audiencias posteriores, especialmente en el caso de Luis Rabbé, donde se mantienen acusaciones por abuso de autoridad, peculado y nombramientos ilegales.

En conjunto, el caso “Plazas fantasma” es considerado uno de los mayores escándalos de contratación irregular en el Estado de Guatemala, debido al uso de recursos públicos para pagos sin trabajo efectivo y al posterior debilitamiento del proceso judicial.

Conclusión

La corrupción representa uno de los principales problemas que afectan el desarrollo y el bienestar de la sociedad, ya que vulnera directamente los derechos económicos, sociales y culturales de la población. A través del análisis de los distintos subtemas, se comprendió que la corrupción no solo consiste en actos ilegales o faltas éticas dentro de las instituciones, sino que también genera consecuencias profundas en la vida diaria de los ciudadanos. El estudio del concepto de corrupción y de su marco ético y legal permitió reconocer la importancia de la honestidad, la transparencia y el cumplimiento de las leyes para garantizar una sociedad más justa.

Asimismo, al comprender el significado de los derechos económicos, sociales y culturales, se evidenció que estos son fundamentales para asegurar una vida digna, incluyendo el acceso a la educación, salud, trabajo, vivienda, cultura y oportunidades de desarrollo. Sin embargo, la corrupción debilita estos derechos al desviar recursos públicos, limitar la inversión social y aumentar la desigualdad y la pobreza. Esto provoca un impacto directo en la ciudadanía, especialmente en los sectores más vulnerables, quienes sufren las consecuencias de servicios públicos deficientes y de la falta de oportunidades.

De igual manera, se observó cómo la corrupción afecta los derechos económicos al reducir el crecimiento y el empleo; los derechos sociales al deteriorar la salud, la educación y la seguridad; y los derechos culturales al disminuir el apoyo a la identidad, el patrimonio y las expresiones culturales de la población. En el caso específico de Guatemala, los distintos casos de corrupción demuestran cómo estas prácticas han debilitado las instituciones públicas y han afectado la confianza de la población en las autoridades.

Por lo tanto, es necesario promover una cultura de valores, responsabilidad y participación ciudadana que permita combatir la corrupción y fortalecer el respeto a los derechos humanos. Solo mediante la transparencia, la justicia y el compromiso de la sociedad y el Estado será posible construir un país más equitativo, democrático y con mejores oportunidades para todos.

Recomendaciones

Antes de presentar las recomendaciones de este Proyecto Nación, es importante reconocer que la corrupción constituye una problemática que afecta profundamente el desarrollo de Guatemala y el bienestar de su población. Este fenómeno no solamente implica actos ilegales o el mal uso de los recursos públicos, sino que también provoca consecuencias económicas, sociales y culturales que limitan el cumplimiento de los derechos fundamentales de los ciudadanos.’

A lo largo del desarrollo del tema se analizaron distintos aspectos relacionados con la corrupción, desde su concepto y su marco ético y legal, hasta el impacto que tiene sobre los derechos económicos, sociales y culturales.

1. Promover una cultura de transparencia y honestidad en Guatemala, fomentando valores éticos en la sociedad para prevenir actos de corrupción y fortalecer el respeto hacia las leyes y los derechos humanos.
2. Fortalecer las instituciones públicas encargadas de la justicia y la fiscalización, para garantizar investigaciones imparciales y sanciones adecuadas en los casos de corrupción que afectan al país.
3. Impulsar programas educativos que enseñen a la población la importancia de los derechos económicos, sociales y culturales, así como las consecuencias que la corrupción genera en el desarrollo nacional.
4. Fomentar la participación ciudadana mediante espacios de denuncia y vigilancia social, permitiendo que la población contribuya al control y prevención de prácticas corruptas.
5. Desarrollar campañas de concientización sobre el impacto de la corrupción en Guatemala, mostrando cómo esta problemática afecta la economía, la calidad de vida, la justicia social y las oportunidades de desarrollo de la población.
6. Proteger y fortalecer los derechos económicos, sociales y culturales mediante políticas públicas que reduzcan la desigualdad, la pobreza y la exclusión social provocadas por la corrupción.
7. Proteger y fortalecer los derechos económicos, sociales y culturales mediante políticas públicas que reduzcan la desigualdad, la pobreza y la exclusión social provocadas por la corrupción.
8. Apoyar proyectos culturales y comunitarios que promuevan la identidad nacional, el respeto por la diversidad cultural y la preservación del patrimonio cultural de Guatemala.
9. Fortalecer la cooperación entre el Estado, organizaciones sociales y organismos internacionales para crear estrategias efectivas de prevención y combate contra la corrupción.
10. Motivar a las nuevas generaciones a participar activamente en la construcción de un país más justo, democrático y libre de corrupción, donde se respeten plenamente los derechos de todos los ciudadanos.

Cronograma de actividades

Responsable	Tema / Subtema	Objetivo Específico	Recursos
Ashly Noriega	Concepto de corrupción	Comprender el significado y características de la corrupción.	Artículos de internet
Ligia Gordillo	Marco ético y legal de la corrupción	Identificar los principios éticos y normas legales relacionadas con la corrupción.	Páginas web, artículos de internet
Esau Ramírez	Concepto de derechos económicos, sociales y culturales	Reconocer la importancia de los derechos económicos, sociales y culturales.	Fuentes informativas como las páginas web
Jimena Orizabal	Consecuencias generales de la corrupción	Analizar las consecuencias políticas, económicas y sociales de la corrupción.	Videos documentales, videos de internet
Vanessa Ochoa	Impacto directo en la ciudadanía	Explicar cómo la corrupción afecta la vida cotidiana de las personas.	Documentos digitales,
Karin Ajcot	Impacto en los derechos económicos	Identificar la relación entre corrupción y desigualdad económica.	Estadísticas, informes económicos
Génesis Pérez	Impacto en los derechos sociales	Analizar los efectos de la corrupción en salud, educación y vivienda.	Artículos, videos educativos
Estefany Aquejay	Impacto en los derechos culturales	Reflexionar sobre la afectación de la corrupción en la cultura y patrimonio.	Documentales, internet
Diego Vicente	Impacto de la corrupción en Guatemala	Examinar las principales consecuencias de la corrupción en el país.	Noticias nacionales, informes
Roberto Monzón	Casos de corrupción en Guatemala	Identificar casos relevantes y proponer soluciones ciudadanas.	Diapositivas, documentos

Referencias Bibliográficas

Concepto de corrupción

<https://idehpucp.pucp.edu.pe/boletin-eventos/anotas-acerca-del-concepto-de-corrupcion-25559/>

Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). (2016). Tipologías de corrupción.

https://www.unodc.org/documents/colombia/2016/Agosto/Tipologias_de_corrupcion.pdf

Wikipedia. (s.f.). Corrupción (abuso de poder).

[https://es.wikipedia.org/wiki/Corrupci%C3%B3n_\(abuso_de_poder\)](https://es.wikipedia.org/wiki/Corrupci%C3%B3n_(abuso_de_poder))

Google. (s.f.). La percepción vs la realidad de la corrupción.

https://www.google.com/search?q=la+persepcion+vs+la+realidad+de+la+corrupcion&rlz=1C1V DKB_enGT1100GT1100&biw

El marco ético y legal de la corrupción

Universidad De San Carlos Guatemala

<https://cdn.cienciapolitica.usac.glifos.net/digital/cedec5436.pdfde la CNC>.

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). (2024). Perspectivas de Anticorrupción para Guatemala.

[Perspectivas de Anticorrupción de la OCDE para Guatemala](#).

Comisión Nacional contra la Corrupción (CNC). (2024). Marco Normativo de la CNC.

[Marco Normativo de la CNC](#).

Contraloría General de Cuentas. (2012). Ley Contra la Corrupción, Decreto 31-2012.

[Decreto 31-2012 de la Contraloría General de Cuentas](#).

Organización de los Estados Americanos (OEA). (1996). Convención Interamericana contra la Corrupción.

[Convención Interamericana contra la Corrupción de la OEA](#).

cnc-gob-gt-staging-version.azurewebsites.net

Ministerio de Economía de Guatemala (MINECO). (2024). Política para la Prevención de la Corrupción.

[Política para la Prevención de la Corrupción del MINECO](#)

<https://repository.unab.edu.co/handle/20.500.12749/22261>

Consecuencias generales de la corrupción

Oxfam. (s.f.). La corrupción. Oxfam Internacional. Recuperado de oxfam.org
https://www.oxfam.org/es/informes/la-corrupcion?utm_source

Wikipedia. (s.f.). Corrupción política. Wikipedia, La enciclopedia libre. Recuperado de es.wikipedia.org

https://es.wikipedia.org/wiki/Corrupci%C3%B3n_pol%C3%ADtica?utm_source

Transparencia Internacional. (s.f.). ¿qué es corrupción? Recuperado de transparency.org
<https://www.transparency.org/en/what-is-corruption>

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). (s.f.). PNUD Guatemala. Recuperado de undp.org

<https://www.transparency.org/en/what-is-corruption>

Transparency International. (s.f.). ¿Qué es la corrupción? Recuperado de transparency.org

https://es.wikipedia.org/wiki/Corrupci%C3%B3n_pol%C3%ADtica?utm_source

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). (s.f.). Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Recuperado de undp.org

https://www.transparency.org/es/what-is-corruption?utm_source=

Human Rights Watch. Informe sobre Guatemala: Derechos económicos y sociales. Recuperado de hrw.org

https://www.undp.org/es?utm_source=

Revista IPNUSAC / Universidad de San Carlos de Guatemala. (s.f.). Los servicios públicos y el fenómeno de la corrupción en Guatemala. Recuperado de revistasguatemala.usac.edu.gt

https://es.wikipedia.org/wiki/Corrupci%C3%B3n_pol%C3%ADtica?utm_source

Human Rights Watch (2026), Informe sobre Guatemala – Derechos económicos y sociales

<https://www.hrw.org/es/world-report/2026/country-chapters/guatemala>

Revista IPNUSAC / Universidad de San Carlos de Guatemala, Los servicios públicos y el fenómeno de la corrupción en Guatemala

<https://revistasguatemala.usac.edu.gt/IPNUSAC/article/view/3522>

Human Rights Watch (2025), Acceso al agua y saneamiento en Guatemala

<https://www.hrw.org/es/report/2025/07/02/sin-agua-no-somos-nada/por-que-guatemala-necesita-una-ley-de-aguas>

Human Rights Watch. Sin agua no somos nada: Por qué Guatemala necesita una ley de aguas. Recuperado de hrw.org

<https://www.bancomundial.org/es/topic/governance/brief/combating-corruption>

Banco Mundial. (s.f.). Combatiendo la corrupción. Recuperado de bancomundial.org

<https://www.imf.org/es/Topics/governance-and-anti-corruption>

Fondo Monetario Internacional (FMI). (s.f.) Anti-Corrupción. Recuperado de imf.org

<https://www.oecd.org/es/corruption/>

El Impacto Directo en la Ciudadanía

RICIG. (2024). El impacto de la corrupción en el desarrollo social de Guatemala.

<https://ricig.org/informe-corrupcion-desarrollo-social/>

Asies. (2023). El servicio civil en Guatemala: entre el mérito y el clientelismo político.

<https://asies.org.gt/servicio-civil-guatemala-clientelismo/>

Icefi. (2022). La corrupción y sus efectos en la inversión pública en educación y salud.

<https://icefi.org/publicaciones/corrupcion-efectos-inversion-publica/>

OACNUDH. (2023). Situación de los derechos humanos en Guatemala: el deterioro del Estado de Derecho y la independencia judicial.

<https://www.ohchr.org/es/documents/country-reports/human-rights-guatemala/>

OIM Guatemala. (2024). Causas estructurales de la migración: pobreza, inseguridad y falta de confianza en las instituciones.

<https://guatemala.iom.int/es/informes-migracion-forzada/>

Acción Ciudadana. (2023). Índice de Percepción de la Corrupción: la normalización de la impunidad en la administración pública.

<https://accionciudadana.org.gt/ipc-guatemala-2023/>

USAID Guatemala. (2024). Desafíos para el emprendimiento: barreras burocráticas y corrupción en la gestión municipal. <https://www.usaid.gov/guatemala/informe-barreras-economicas/>

Impacto en los derechos económicos

ACNUDH(1996)Derechos Económicos, Sociales Y Culturales. <https://www.ohchr.org/es/human-rights/economic-social-cultural-rights>

© Nueva Sociedad, (2024)La corrupción como crisis de gobierno La nueva sociedad.Guatemala: <https://share.google/1bzD8hWri0PGCgoY4>

Copyright © (2026)Distorsion del mercado <https://share.google/3rh1axSAEVNZoBB0X>

Copyright (2000-2024) Precarización laboral <https://share.google/TjGEO7XOtIkFI5F5b>

2026 Univ Datos. Inversiones extranjeras y su impacto en la economía local <https://share.google/FaMTTDD8KgQlqYfvj>

2025 ICEFI. evasión fiscal | ICEFI <https://share.google/EUKWv8urf09OqtN1Q>

Impacto en los derechos sociales

La Hora. (2024). La crisis hospitalaria a nivel nacional. <https://lahora.gt/opinion/westrada/2024/03/07/la-crisis-hospitalaria-a-nivel-nacional/>

Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional (SESAN). (2019). ¿Qué es seguridad alimentaria y nutricional (SAN)?

<https://portal.sesan.gob.gt/2019/12/11/que-es-seguridad-alimentaria-y-nutricional-san/>

EP Investiga. (s.f.). Acceso a la vivienda en Guatemala: un desafío pendiente. <https://epinvestiga.com/opinion/acceso-a-la-vivienda-en-guatemala-un-desafio-pendiente/>

Diario de Centro América. (s.f.). Previsión social y visión de futuro. <https://dca.gob.gt/noticias-guatemala-diario-centro-america/prevision-social-y-vision-de-futuro/>

Impacto en los derechos culturales

SOCIAL DIGITAL. (2022). Conservar las lenguas indígenas es conservar parte de la humanidad.

<https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://socialdigital.iadb.org/es/node/19193&ved=2ahUKEwjRgMCrrbqUAXUVLtAFHbI6FM4QFnoECEkQAQ&usg=AOvVaw2WjAAUfLmwoCcQb3lw87XK>

Cultural Survival. (2021). Estado de Guatemala discrimina a los Pueblos Indígenas, negándose el acceso a Frecuencias Radioeléctricas.

<https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://www.culturalsurvival.org/news/estado-de-guatemala-discrimina-los-pueblos-indigenas-negandose-el-acceso-frecuencias&ved=2ahUKEwicnfXprqUAXWokokEHYTdFkQQFnoECEgQAQ&usg=AOvVaw3EZnvKZ1Jt7ykzMKDEHrU8>

OAS - Organization of American States. (2016). Pueblos Indígenas: diversidad, desigualdad y exclusión en Guatemala.

https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://www.oas.org/es/cidh/multimedia/2016/guatemala/guatemala.html&ved=2ahUKEwicnfXprqUAXWokokEHYTdFkQQFnoECB0QAQ&usg=AOvVaw1hm_TMa8XGh9KNasm9E2Xf

Ministerio de Cultura y Deportes. (2025). Dirección General del Patrimonio Cultural y Natural.

https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://mcd.gob.gt/%3Fpage_id%3D1340&ved=2ahUKEwjR17umsbqUAXVxhYkEHW89Dn4QFnoECEQQAQ&usg=AOvVaw3JULuT5mPeRpTWuTM5arGI

CulturaGuate. (2022). ¿Quién protege el Patrimonio Cultural de Guatemala?

<https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://culturagate.gob.gt/2022/01/21/idaeh-quien-protege-patrimonio-cultural-guatemala/&ved=2ahUKEwjR17umsbqUAXVxhYkEHW89Dn4QFnoECEgQAQ&usg=AOvVaw0uMWNegfD7-pviQQmN7qW3>

SciELO. (2007). Vinculos y efectos de la globalizacion en la organizacion social, economica y en la prevalencia de malaria en la Region Costera de Livingston, Guatemala.

<https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://www.scielo.br/j/csp/a/SnQJHZMRyfp3vtDnRPHBqvg/&ved=2ahUKEwjzubjCtLqUAXURQjABHeBwA7kQFnoEC4QAQ&usg=AOvVaw1SVaGhmrOcxpkbVNqBt9iX>

Diario de Centro America. (2024). Los retos de la actividad cultural en Guatemala.

<https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://dca.gob.gt/noticias-guatemala-diario-centro-america/los-retos-de-la-actividad-cultural-en-guatemala/&ved=2ahUKEwjzubjCtLqUAXURQjABHeBwA7kQFnoECFEQAQ&usg=AOvVaw1t0NAL4N1CtKYPCRa1xJR->

Impacto de la Corrupción en Guatemala

Transparencia Internacional. (2024). Índice de Percepción de la Corrupción 2024.

<https://www.transparency.org/es/cpi/2024>

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) Guatemala. (2024). Informes sobre desarrollo humano y gobernabilidad en Guatemala.

<https://www.undp.org/es/guatemala>

Ministerio Público de Guatemala. (2024). Informes sobre investigaciones de corrupción y sistema de justicia.

<https://www.mp.gob.gt>

<https://gae.gob.gt>

Plaza Pública Guatemala. (2024). Análisis sobre corrupción, justicia y política en Guatemala.

<https://plazapublica.com.gt>

Banco Mundial. (2024). Situación económica y social de Guatemala.

<https://www.bancomundial.org/ext/es/country/guatemala>

Instituto Nacional de Estadística (INE). (2024). Estadísticas sociales y económicas de Guatemala

<https://www.ine.gob.gt>

Casos de Corrupción en Guatemala

RICIG. (2025). Negociantes de la Salud: el caso que reveló la corrupción en el IGSS.

<https://ricig.org/negociantes-de-la-salud-revelo-la-corrupcion-en-el-igss/>

LaHora.gt. (2024). Negociantes de Salud: «Muerte de mi hijo me impulsó a resolver mi situación».

<https://lahora.gt/nacionales/sosegueda/2024/09/10/negociantes-de-salud-muerte-de-mi-hijo-me-impulso-a-resolver-mi-situacion/>

CICIG. (2015). Desarticulan red de corrupción en el IGSS “Negociantes de la Salud”.

<https://www.cicig.org/casos/desarticulan-red-de-corrupcion-en-el-igss-negociantes-de-la-salud/>

LaHora.gt. (2026). Caso La Línea: A 11 años que iniciara proceso, juzgado da cumplimiento orden de enviar a juicio a cuatro implicados.

<https://lahora.gt/nacionales/sosegueda/2026/04/22/caso-la-linea-a-11-anos-que-iniciara-proceso-juzgado-da-cumplimiento-orden-de-enviar-a-juicio-a-cuatro-implicados/>

CICIG. (2015). CAPTURAN A PRESIDENTE Y DIRECTIVOS DEL IGSS POR CONTRATO IRREGULAR. <https://www.cicig.org/casos/capturan-a-presidente-y-directivos-del-igss-por-contrato-irregular/>

LaHora.gt. (2025). Caso IGSS-PISA: juez Orellana libra de cargos por fraude al representante y califica investigación de "chisme". <https://lahora.gt/nacionales/diego/2025/12/04/caso-igss-pisa-juez-orellana-libra-de-cargos-por-fraude-al-representante-y-califica-investigacion-de-chisme/>

Prensa Libre. (2015). A prisión los 17 sindicatos implicados en el contrato PISA-IGSS. <https://www.prensalibre.com/guatemala/justicia/caso-igsspisa-defensa-presenta-argumentos/>

TN23. (2019). Avanza juicio de extinción del caso IGSS Pisa. <https://www.tn23.tv/avanza-juicio-de-extincion-del-caso-igss-pisa/>

CICIG. (2015). Desmantelan red de defraudación aduanera. <https://www.cicig.org/casos/desmantelan-red-de-defraudacion-aduanera/>

RICIG. (2025). 10 años de La Línea: un caso que despertó a Guatemala y al mundo. <https://ricig.org/10-anos-de-la-linea/>

Plaza Pública. (2022). De Odebrecht a CNO, de culpables a víctimas. <https://plazapublica.com.gt/alejandrosinibaldi/informacion/de-odebrecht-cno-de-culpables-victimas/>

Prensa Libre. (2025). La CC ordena que Alejandro Sinibaldi enfrente juicio por el caso Odebrecht. <https://www.prensalibre.com/guatemala/justicia/la-cc-ordena-que-alejandro-sinibaldi-enfrente-juicio-por-el-caso-odebrecht/>

RICIG. (2025). El caso Odebrecht en Guatemala. <https://ricig.org/el-caso-odebrecht-en-guatemala/>

Ministerio Público. (2025). Caso Odebrecht: Ministerio Público presenta avances de la investigación "Acuerdos fraudulentos, corrupción e impunidad". <https://www.mp.gob.gt/noticia/caso-odebrecht-ministerio-publico-presenta-avances-de-la-investigacion-acuerdos-fraudulentos-corrupcion-e-impunidad/>

LaHora.gt. (2025). Caso Odebrecht: En silencio cambian delito y condenan a 6 extrabajadores de Batres Gil. <https://lahora.gt/nacionales/sosequeda/2025/07/30/caso-odebrecht-en-silencio-cambian-delito-y-condenan-a-6-extrabajadores-de-batres-gil/>

Wikipedia. Caso Cooptación del Estado en Guatemala.

[https://es.wikipedia.org/wiki/Caso_Cooptaci%C3%B3n del Estado en Guatemala](https://es.wikipedia.org/wiki/Caso_Cooptaci%C3%B3n_del_Estado_en_Guatemala)

CICIG. (2016). Caso cooptación del Estado de Guatemala.

<https://www.cicig.org/casos/caso-cooptacion-del-estado-de-guatemala/>

Plaza Pública. (2023). Crónica del cuarto golpe a las elecciones, el MP arrebató las actas al TSE. <https://plazapublica.com.gt/aclaracion/informacion/cronica-del-cuarto-golpe-las-elecciones-el-mp-arrebato-las-actas-al-tse/>

LaHora.gt. (2025). TSE: Proceso electoral concluyó en 2023, resultados y adjudicación de cargos son inalterables. <https://lahora.gt/nacionales/ypena/2025/10/25/tse-proceso-electoral-concluyo-en-2023-resultados-y-adjudicacion-de-cargos-son-inalterables/>

LaHora.gt. (2026). CSU oficializa fraude de Walter Mazariegos en la Usac a pesar de denuncias de la Contraloría en el MP.

<https://lahora.gt/nacionales/ralvarado/2026/04/17/csu-oficializa-fraude-de-walter-mazariegos-en-la-usac-a-pesar-de-denuncias-de-la-contraloria-en-el-mp/>

RICIG. (2026). Amparos suspenden reelección de Walter Mazariegos como rector de la USAC. <https://ricig.org/amparos-suspenden-reeleccion-de-walter-mazariegos-como-rector-de-la-usac/>

Plaza Pública. (2023). El daño causado a la Usac por Walter Mazariegos.

<https://plazapublica.com.gt/seccion/opinion/el-dano-causado-la-usac-por-walter-mazariegos/>

Prensa Libre. (2026). Transición en el MP: Consuelo Porras, a tres días de entregar el cargo, se reúne con el nuevo fiscal Gabriel García Luna.

<https://www.prensalibre.com/guatemala/justicia/transicion-en-el-mp-consuelo-porras-a-tres-dias-de-entregar-el-cargo-se-reune-con-el-nuevo-fiscal-gabriel-garcia-luna/>

Wikipedia. María Consuelo Porras.

https://es.wikipedia.org/wiki/Mar%C3%ADA_Consuelo_Porras

LaHora.gt. (2026). Cuenta regresiva en el MP: Cuándo concluye la era de Consuelo Porras como Fiscal General - La Hora.

<https://lahora.gt/investigacion/diego/2026/05/12/cuenta-regresiva-en-el-mp-cuando-concluye-la-era-de-consuelo-porras-como-fiscal-general/>

Plaza Pública. (2024). El clan de Consuelo Porras.

<https://plazapublica.com.gt/seccion/opinion/el-clan-de-consuelo-porras/>

Plaza Pública. (2026). La tesis de la discordia de Consuelo Porras, analizada párrafo a párrafo.

<https://plazapublica.com.gt/justicia/informacion/la-tesis-de-la-discordia-de-consuelo-porras-analizada-parrafo-parrafo/>

Prensa Libre. (2024). CC confirma cierre de caso Plazas Fantasma y beneficia a exfuncionarios señalados. <https://www.prensalibre.com/guatemala/justicia/cc-confirma-cierre-de-caso-plazas-fantasma-y-beneficia-a-exfuncionarios-senalados/>

Prensa Comunitaria. (2025). Plazas Fantasma: jueza resolverá si Luis Rabbé enfrenta juicio. <https://prensacomunitaria.org/2025/05/plazas-fantasma-jueza-resolvera-si-luis-rabbe-enfrenta-juicio/>

LaHora.gt. (2025). MP pide enviar a juicio a expresidente del Congreso, Luis Rabbé por caso Plazas Fantasma. <https://lahora.gt/nacionales/sosegueda/2025/05/19/mp-pide-enviar-a-juicio-a-expresidente-del-congreso-luis-rabbe-por-caso-plazas-fantasma/>

RICIG. (2023). Plazas Fantasma: un caso del Congreso que queda en impunidad. <https://ricig.org/plazas-fantasma-un-caso-del-congreso-que-queda-en-impunidad/>